13 संवैधानिक/सांविधिक निकाय — UPSC, NHRC, NCW, NCPCR, नीति आयोग

अनुच्छेद 315-323 | भाग चौदह • मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 • राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 • बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 • अनुच्छेद 338-338B • नीति आयोग • वित्त आयोग • राष्ट्रीय अधिकरण आयोग 2026 • राजस्थान

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) 1 अक्टूबर 2026 की सुबह दिल्ली के शाहजहाँ रोड स्थित धौलपुर हाउस के सामने से गुज़रते हुए जयपुर की **अनन्या** ठिठक गई। दीवार पर लिखा था — "संघ लोक सेवा आयोग: शताब्दी वर्ष"। ठीक सौ साल पहले, **1 अक्टूबर 1926** को, भारत का पहला लोक सेवा आयोग बना था। अनन्या उसी साल की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दे चुकी थी — जहाँ पहली बार परीक्षा-केंद्र पर **चेहरे से पहचान** की गई और परीक्षा के तुरंत बाद **अस्थायी उत्तर-कुंजी** जारी हुई।

उसी शाम घर लौटते हुए उसने तीन ख़बरें पढ़ीं — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वैश्विक प्रत्यायन पर नवंबर 2026 में होने वाली समीक्षा, संसद से पारित **अधिकरण सुधार अधिनियम 2026** के तहत बने **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग** के नियम, और बच्चों के अधिकारों के राष्ट्रीय आयोग में दो साल से ख़ाली पड़े अध्यक्ष पद की चर्चा। उसके मन में प्रश्न उठा — इनमें से कौन-सी संस्था संविधान से बनी है, कौन संसद के क़ानून से, और कौन केवल सरकार के एक प्रस्ताव से? और इनकी सिफ़ारिशें सरकार मानने को बाध्य क्यों नहीं होती?

भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश को चलाने के लिए सिर्फ अच्छे कानून ही काफी नहीं — उन्हें लागू करने वाले ईमानदार अधिकारी चुनना, नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं-बच्चों के विशेष अधिकारों की निगरानी करना और देश के विकास की दिशा तय करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए संविधान-निर्माताओं एवं बाद की संसद ने कई विशेष "पहरेदार" संस्थाएँ बनाईं — कोई संविधान से सीधे जन्मी (जैसे संघ लोक सेवा आयोग), तो कोई संसद के कानून से (जैसे NHRC, NCW, NCPCR), और कोई केवल सरकार के प्रस्ताव से एक थिंक-टैंक के रूप में (जैसे नीति आयोग)। हर साल लाखों युवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर प्रशासन में आने का सपना देखते हैं, वहीं NHRC किसी गरीब के मानवाधिकार हनन की शिकायत पर बड़े अधिकारियों को तलब कर सकता है। इसी अध्याय में हम इन सभी महत्वपूर्ण निकायों की संरचना, शक्तियाँ एवं सीमाएँ विस्तार से समझेंगे।

यह अध्याय चार भागों में है — **भाग अ (खंड 1-8)** में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाएँ, प्रशासनिक अधिकरण और राजस्थान लोक सेवा आयोग; **भाग ब (खंड 9-13)** में मानवाधिकार की अवधारणा, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग और उनका मूल्यांकन; **भाग स (खंड 14-21)** में राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक आयोग; तथा **भाग द (खंड 22-28)** में नीति आयोग, वित्त आयोग, निकायों का वर्गीकरण, अन्य संवैधानिक आयोग और 2026 का राष्ट्रीय अधिकरण आयोग।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — लोक सेवा आयोग: संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 315-323 (भाग चौदह)
2	लोक सेवा आयोगों का ऐतिहासिक विकास — ली आयोग से शताब्दी वर्ष तक
3	संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया
4	कार्य — अनुच्छेद 320
5	संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, सीमाएँ एवं परीक्षा-सुधार
6	अखिल भारतीय सेवाएँ एवं प्रशासनिक अधिकरण
7	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग
8	राजस्थान लोक सेवा आयोग — गठन, ढाँचा एवं चुनौतियाँ
9	भाग ब — मानवाधिकार आयोग: मानवाधिकार — अवधारणा, अंतरराष्ट्रीय ढाँचा एवं पेरिस सिद्धांत
10	स्थापना एवं ढाँचा
11	कार्य, शक्तियाँ एवं सीमाएँ
12	राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय एवं राजस्थान
13	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन — उपलब्धियाँ, आलोचना एवं वैश्विक प्रत्यायन
14	भाग स — महिला, बाल एवं वंचित वर्ग आयोग: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women — NCW)
15	राष्ट्रीय महिला आयोग — कार्यप्रणाली, कानूनी ढाँचा एवं राज्य महिला आयोग
16	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
17	बाल अधिकार कानून — पॉक्सो, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय एवं आयोग की निगरानी
18	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — अनुच्छेद 338
19	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — अनुच्छेद 338A
20	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — अनुच्छेद 338B
21	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी एवं अन्य आयोग

OMKAR ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

22	भाग द — नीति आयोग, वित्त आयोग एवं वर्गीकरण: नीति आयोग — गठन एवं संरचना
23	योजना आयोग बनाम नीति आयोग
24	नीति आयोग — कार्य, सूचकांक एवं प्रमुख पहल
25	वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) एवं सोलहवाँ वित्त आयोग
26	निकायों का वर्गीकरण — संवैधानिक बनाम सांविधिक बनाम कार्यकारी
27	अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग
28	अधिकरण सुधार, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग 2026 एवं आगे की राह

🏛️ भाग अ — लोक सेवा आयोग

इस भाग में खंड 1 से 8 तक — अनुच्छेद 315-323, लोक सेवा आयोगों का इतिहास, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, कार्य, स्वतंत्रता व सीमाएँ, अखिल भारतीय सेवाएँ और प्रशासनिक अधिकरण, राज्य व संयुक्त आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग।

1. संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 315-323 (भाग चौदह)

📖 धौलपुर हाउस का साक्षात्कार-कक्ष (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के मानसरोवर में रहने वाला **विवेक** तीसरे प्रयास में सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा पास कर दिल्ली के धौलपुर हाउस में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पहुँचा। बोर्ड के अध्यक्ष ने पहला प्रश्न किया — "आप जिस आयोग के सामने बैठे हैं, उसे किसने बनाया — संसद ने या संविधान ने?" विवेक मुस्कुराया — "संविधान ने, महोदय। अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ के लिए एक और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।"

अगला प्रश्न था — "यदि सरकार किसी दिन आयोग की सलाह न माने तो?" विवेक ने कहा — "सलाह बाध्यकारी नहीं है, पर सरकार को संसद के सामने कारण बताना पड़ता है — अनुच्छेद 323 के तहत आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, और जहाँ सलाह नहीं मानी गई उसका ज्ञापन, दोनों सदनों में रखे जाते हैं।" बोर्ड के सदस्य ने सिर हिलाया — "यही तो संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ है — आदेश देने की शक्ति नहीं, पर खुलेपन की बाध्यता।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** संघ लोक सेवा आयोग संविधान से जन्मा निकाय है; उसकी शक्ति बाध्यकारी आदेश में नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही में है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 315-323 संविधान के भाग चौदह (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ) के अध्याय दो में हैं।

संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है — अर्थात इसका उल्लेख सीधे संविधान में है, यह किसी संसदीय कानून से नहीं बना। यह देश की सर्वोच्च भर्ती संस्था है जो IAS, IPS, IFS सहित अधिकांश अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सेवाओं हेतु परीक्षाएँ आयोजित करती है।

अनुच्छेद	विषय
315	संघ एवं प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना (संघ लोक सेवा आयोग एवं SPSC)
316	सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल
317	आयोग के किसी सदस्य को हटाना अथवा निलंबित करना
318	आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनियमित करने की शक्ति
319	आयोग की सेवा समाप्ति पर सदस्यों के आगे किसी पद पर नियुक्ति पर निषेध
320	लोक सेवा आयोगों के कार्य
321	आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की संसद/राज्य विधानमंडल की शक्ति
322	आयोगों का व्यय — संघ लोक सेवा आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर और राज्य आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित
323	आयोगों द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन

🔍 आसान परिभाषा: संघ लोक सेवा आयोग

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 315 के तहत गठित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जिसका मुख्य कार्य संघ की सिविल सेवाओं (IAS, IPS, IFS आदि) हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन करना एवं सरकार को कार्मिक मामलों पर सलाह देना है।

💡 **आसान भाषा में:** यह वह "प्रवेश-द्वार" है जिससे होकर हर साल हज़ारों युवा IAS, IPS जैसे प्रतिष्ठित पदों तक पहुँचते हैं, पूरी तरह निष्पक्ष एवं योग्यता के आधार पर। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी कंपनी में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र HR पैनल बनाया जाए जो राजनीतिक/व्यक्तिगत दबाव में न आए, वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग सरकार से स्वतंत्र रहकर देश की सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों की भर्ती करता है — हर साल लगभग 10-12 लाख उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें से लगभग एक हज़ार ही अंतिम रूप से चयनित होते हैं — यानी 0.1 प्रतिशत के आसपास।

- **अनुच्छेद 315(1):** संघ के लिए एक **संघ लोक सेवा आयोग** और प्रत्येक राज्य के लिए एक **राज्य लोक सेवा आयोग** होगा।
- **अनुच्छेद 315(2):** दो या अधिक राज्य मिलकर एक **संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग** बनवा सकते हैं — इसके लिए संबंधित राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं और फिर **संसद क़ानून** बनाती है।
- **अनुच्छेद 315(4):** किसी राज्य के **राज्यपाल के अनुरोध** पर और **राष्ट्रपति की स्वीकृति** से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है।

अनुच्छेद 322	**आयोगों का व्यय**
	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते तथा पेंशन **भारत की संचित निधि** पर भारित हैं, और राज्य आयोग के **राज्य की संचित निधि** पर। इसका अर्थ है कि विधायिका इन पर बहस तो कर सकती है, पर मतदान से इन्हें रोक नहीं सकती।

⚠️ भ्रम से बचें

संघ लोक सेवा आयोग **संवैधानिक** निकाय है, **सांविधिक** नहीं — उसे किसी क़ानून ने नहीं, सीधे अनुच्छेद 315 ने बनाया है।

संयुक्त आयोग **संविधान से सीधे नहीं** बनता — राज्य विधानमंडलों के संकल्प के बाद **संसद के क़ानून** से बनता है; इसलिए वह सांविधिक निकाय है।

अनुच्छेद 315-323 संविधान के **भाग चौदह** में हैं; अखिल भारतीय सेवाओं वाला अनुच्छेद **312** भी इसी भाग में है।

📊 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएँ

1. **सिविल सेवा परीक्षा** — भारतीय प्रशासनिक, पुलिस, विदेश सेवा सहित लगभग दो दर्जन सेवाएँ; तीन चरण — प्रारंभिक, मुख्य, व्यक्तित्व परीक्षण।
2. **भारतीय वन सेवा, अभियांत्रिकी सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, भारतीय आर्थिक/सांख्यिकी सेवा।**
3. **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, संयुक्त रक्षा सेवा** और **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट)** परीक्षाएँ।
4. भू-वैज्ञानिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आदि की भर्तियाँ और सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार।

⚖️ न्यायालय की दृष्टि

शंकरसन दाश बनाम भारत संघ (1991): आयोग की चयन-सूची में नाम आने से उम्मीदवार को नियुक्ति का **अविच्छेद्य अधिकार** नहीं मिलता, पर सरकार मनमाने ढंग से नियुक्ति नहीं रोक सकती — उसे उचित कारण देना होगा।



चित्र 13.1: संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 315-323 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. लोक सेवा आयोगों का ऐतिहासिक विकास — ली आयोग से शताब्दी वर्ष तक

📖 1926 — लंदन से नियुक्त पहला आयोग

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारतीयों की माँग थी कि ऊँची सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा बढ़े और भर्ती सिफ़ारिश से नहीं, योग्यता से हो। **भारत शासन अधिनियम 1919** ने एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया, पर वह बना नहीं। फिर **लॉर्ड ली** की अध्यक्षता वाले **ली आयोग** (1923-24) ने ऐसा आयोग तुरंत बनाने की सिफ़ारिश की।

परिणाम यह हुआ कि **1 अक्टूबर 1926** को भारत का पहला **लोक सेवा आयोग** बना। इसके अध्यक्ष **सर रॉस बार्कर** थे और अध्यक्ष-सदस्य लंदन में बैठे **भारत सचिव** नियुक्त करते थे — यह केवल सलाहकार संस्था थी। **भारत शासन अधिनियम 1935** के बाद 1937 में यह **संघीय लोक सेवा आयोग** बना और **26 जनवरी 1950** को संविधान लागू होते ही इसका नाम **संघ लोक सेवा आयोग** हो गया। 1 अक्टूबर 2026 को इसने अपने **सौ वर्ष** पूरे किए।

🎯 **इस कहानी से समझें:** योग्यता-आधारित भर्ती की माँग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी; आयोग ब्रिटिश सलाहकार संस्था से संवैधानिक संस्था तक पहुँचा।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला लोक सेवा आयोग — 1 अक्टूबर 1926, अध्यक्ष सर रॉस बार्कर; संघीय लोक सेवा आयोग — 1937; संघ लोक सेवा आयोग — 26

जनवरी 1950।

भारत में योग्यता-आधारित सिविल सेवा का विचार **1854** की **मैकाले समिति** की रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसके बाद 1855 से लंदन में प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। उस समय परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी, इसलिए भारतीयों के लिए इसमें बैठना कठिन था — 1863 में **सत्येंद्रनाथ टैगोर** इसमें सफल होने वाले पहले भारतीय बने। भारत में परीक्षा कराने की माँग लंबे समय तक चली और लोक सेवा आयोग का गठन उसी लंबी यात्रा का परिणाम था।

वर्ष	घटना	महत्व
1854	मैकाले समिति की रिपोर्ट	संरक्षण की जगह प्रतियोगी परीक्षा से भर्ती
1919	भारत शासन अधिनियम 1919	लोक सेवा आयोग का पहला वैधानिक प्रावधान
1923-24	ली आयोग	तुरंत आयोग बनाने की सिफ़ारिश
1 अक्टूबर 1926	लोक सेवा आयोग का गठन	अध्यक्ष सर रॉस बार्कर — केवल सलाहकार
1935-37	भारत शासन अधिनियम 1935	संघीय, प्रांतीय और संयुक्त आयोग
1 अप्रैल 1947	एच.के. कृपलानी अध्यक्ष	आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष
26 जनवरी 1950	संविधान लागू	संघीय आयोग बना संघ लोक सेवा आयोग
1 अक्टूबर 2026	शताब्दी	आयोग के सौ वर्ष पूरे

🔍 आसान परिभाषा: योग्यता-तंत्र (Merit System)

📘 **परिभाषा:** सरकारी पदों पर भर्ती और पदोन्नति की वह व्यवस्था जिसमें चयन खुली प्रतियोगिता, निर्धारित योग्यता और निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर होता है — संरक्षण, सिफ़ारिश या राजनीतिक निष्ठा के आधार पर नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** नौकरी उसे मिले जो सबसे योग्य हो, उसे नहीं जिसकी पहचान सबसे ऊँची हो। 🏠 **उदाहरण:** अजमेर का एक किसान-पुत्र और दिल्ली के किसी बड़े अधिकारी का बेटा — दोनों एक ही प्रश्न-पत्र हल करते हैं और अंक ही तय करते हैं कि कौन चुना जाएगा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहली संवैधानिक भर्ती

संविधान लागू होने के बाद 1950-51 में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आयोग की पहली नियमित भर्ती में **29** उम्मीदवार चुने गए थे — आज यह संख्या हर वर्ष लगभग एक हज़ार के आसपास रहती है।

⚠️ भ्रम से बचें

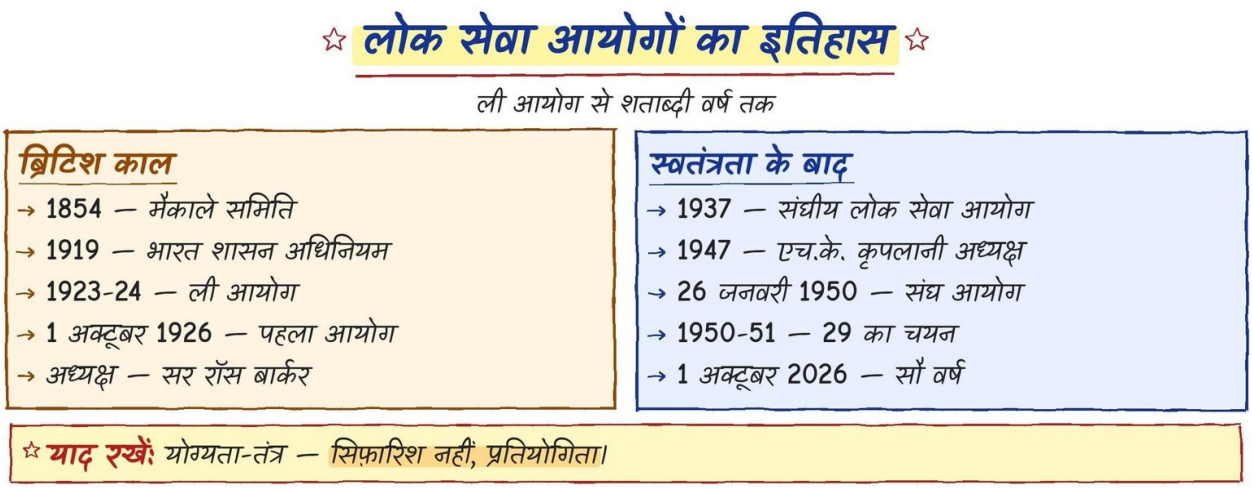
पहला लोक सेवा आयोग **1926** में बना, **1919** में नहीं — 1919 के अधिनियम में केवल प्रावधान था।

संघीय लोक सेवा आयोग **1935 के अधिनियम** से (1937 में) बना; "संघ लोक सेवा आयोग" नाम **1950** से है।

ली आयोग का संबंध **सिविल सेवाओं** से था — इसे 1928 के साइमन आयोग से न मिलाएँ।

सिविल सेवा परीक्षा के ढाँचे का विकास

समिति / वर्ष	मुख्य सिफ़ारिश या परिवर्तन
कोठारी समिति (1976)	तीन-चरण परीक्षा — प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार; 1979 से लागू
सतीश चंद्र समिति (1989)	मुख्य परीक्षा में निबंध का प्रश्न-पत्र; साक्षात्कार के अंक बढ़ाने का सुझाव
अलघ समिति (2001) व होता समिति (2004)	सामान्य योग्यता पर बल, आयु व प्रयासों पर सुझाव
2011 का परिवर्तन	प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न-पत्र (सी-सैट)
2015 से	सी-सैट केवल अर्हक — न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक
बासवान समिति (2016)	आयु-सीमा और प्रयासों की संख्या की समीक्षा



चित्र 13.2: लोक सेवा आयोगों का ऐतिहासिक विकास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया

📖 एक सदस्य, दो पद — अनुच्छेद 319 की पहेली (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक प्रशिक्षण संस्थान में सेवानिवृत्त अधिकारी **शर्मा जी** प्रशासन पढ़ा रहे थे। एक छात्रा ने पूछा — "सर, क्या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायर होकर किसी राज्य का राज्यपाल या किसी मंत्रालय में सलाहकार बन सकता है?" शर्मा जी बोले — "नहीं। अनुच्छेद 319 कहता है कि आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन **किसी भी** नियोजन का पात्र नहीं।"

"तो फिर सदस्य?" शर्मा जी ने बोर्ड पर लिखा — "संघ आयोग का सदस्य आगे केवल संघ आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है।" फिर समझाया — "यह रोक इसलिए है कि कोई सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले इनाम की उम्मीद में सरकार को ख़ुश रखने वाले निर्णय न ले। आयोग की निष्पक्षता की असली ढाल यही है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** कार्यकाल की सुरक्षा, हटाने की कठोर प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन पर रोक — तीनों मिलकर आयोग की स्वतंत्रता बनाते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 319 — संघ आयोग का अध्यक्ष आगे किसी सरकारी नियोजन का पात्र नहीं।

पहलू	विवरण
सदस्य संख्या	अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं (संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम 1969 के अनुसार 1 अध्यक्ष + अधिकतम 10 सदस्य; सितंबर 2026 में अध्यक्ष के साथ 8 सदस्य)
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 316) — कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद धारण किया हो; वर्तमान अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार (15 मई 2025 से)
कार्यकाल	6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु — जो पहले पूर्ण हो
त्यागपत्र	राष्ट्रपति को सौंपा जाता है
हटाने की प्रक्रिया	राष्ट्रपति द्वारा — कदाचार (Misbehaviour) के आरोप पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच में आरोप सही पाए जाने पर (अनुच्छेद 317(1)); दिवालिया घोषित होने, पद के बाहर सवेतन नियोजन करने या मानसिक-शारीरिक अक्षमता की स्थिति में राष्ट्रपति बिना जाँच भी हटा सकते हैं (अनुच्छेद 317(3))
स्वतंत्रता की सुरक्षा	सेवा शर्तें कार्यकाल के दौरान अलाभकारी रूप से नहीं बदली जा सकतीं; आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित (Charged Expenditure) — संसद में इस पर मतदान नहीं होता (अनुच्छेद 322)

3.1 अनुच्छेद 319 — पद छोड़ने के बाद नियोजन पर रोक

पदधारी	आगे क्या बन सकता है	क्या नहीं बन सकता
संघ आयोग का अध्यक्ष	कुछ नहीं	केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी नियोजन
संघ आयोग का सदस्य	संघ आयोग का अध्यक्ष या राज्य आयोग का अध्यक्ष	अन्य सरकारी नियोजन
राज्य आयोग का अध्यक्ष	संघ आयोग का अध्यक्ष/सदस्य या किसी अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष	अन्य सरकारी नियोजन
राज्य आयोग का सदस्य	संघ आयोग का अध्यक्ष/सदस्य या उसी/अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष	अन्य सरकारी नियोजन

- **कदाचार के आधार पर:** राष्ट्रपति मामला **सर्वोच्च न्यायालय** को भेजते हैं; जाँच में आरोप सही पाए जाने पर ही राष्ट्रपति हटाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह यहाँ **बाध्यकारी** है।
- **जाँच के दौरान निलंबन:** संघ या संयुक्त आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति, और राज्य आयोग के सदस्य को **राज्यपाल** निलंबित कर सकते हैं; पर हटाने की अंतिम शक्ति राज्य आयोग के मामले में भी **राष्ट्रपति** की है।
- **कदाचार का अर्थ (अनुच्छेद 317(4)):** सरकार के साथ किसी संविदा या समझौते में हित रखना, या उसके लाभ में हिस्सा लेना कदाचार माना जाता है।

🔍 आसान परिभाषा: कार्यकाल की सुरक्षा (Security of Tenure)

📘 **परिभाषा:** वह संवैधानिक व्यवस्था जिसमें किसी पदधारी को निर्धारित अवधि से पहले केवल संविधान में लिखे आधारों और कठोर प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, सरकार की इच्छा मात्र से नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार नाराज़ हो जाए तो भी सदस्य को "कल से मत आना" नहीं कहा जा सकता। 🏠 **उदाहरण:** जोधपुर के किसी स्कूल का परीक्षा-नियंत्रक यदि जानता हो कि सख़्ती करने पर भी उसकी नौकरी सुरक्षित है, तो वह निडर होकर नकल रोकेगा।

⚠️ भ्रम से बचें

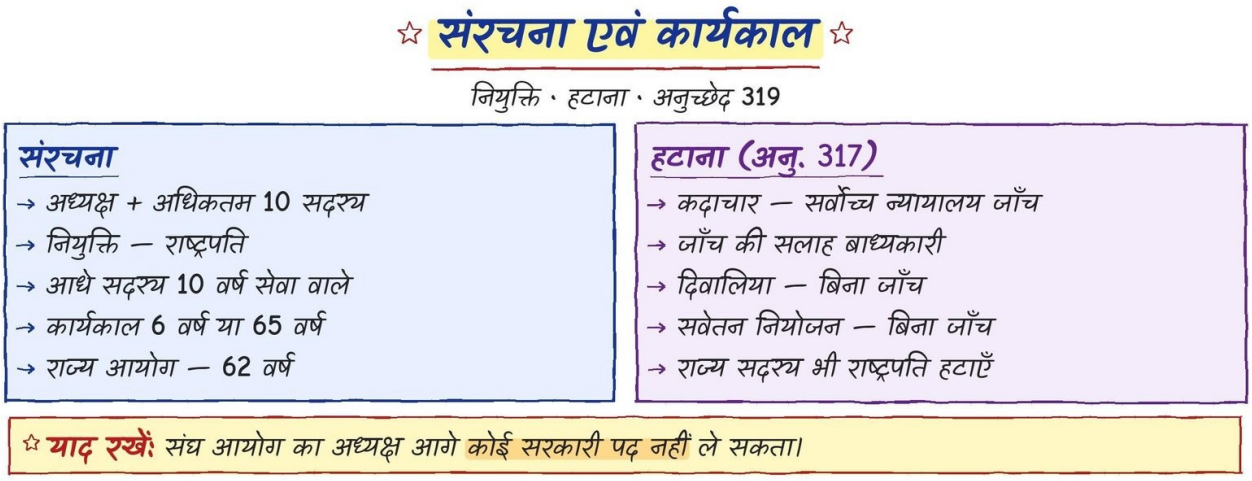
राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं, पर उसे **हटाते राष्ट्रपति** हैं — राज्यपाल केवल निलंबित कर सकते हैं।

संघ आयोग में आयु-सीमा **65 वर्ष**, राज्य आयोग में **62 वर्ष** (41वें संशोधन, 1976 से — पहले 60 वर्ष)।

त्यागपत्र संघ आयोग में **राष्ट्रपति** को, और राज्य आयोग में **राज्यपाल** को दिया जाता है।

📌 ध्यान दें — योग्यता

संविधान में आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए **कोई शैक्षिक योग्यता** निर्धारित नहीं है; केवल यह शर्त है कि **लगभग आधे** सदस्य ऐसे हों जिन्होंने कम से कम **10 वर्ष** सरकारी पद धारण किया हो। इसी कारण नियुक्तियों में पारदर्शी मानदंड तय करने की माँग उठती रहती है।



चित्र 13.3: संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल एवं हटाना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. कार्य — अनुच्छेद 320

📖 अलवर के एक अधिकारी की विभागीय जाँच (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। केंद्र सरकार के एक विभाग में तैनात अलवर के **रमेश** पर अनियमितता के आरोप लगे और विभाग ने उसकी सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया। फ़ाइल पर एक टिप्पणी जुड़ी — "दंड देने से पहले अनुच्छेद 320(3)(ग) के तहत संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।" आयोग ने रिकॉर्ड देखा और राय दी कि सेवा समाप्ति के बजाय वेतन-वृद्धि रोकना पर्याप्त दंड होगा।

विभाग ने आयोग की राय मान ली। रमेश के वकील ने बाद में समझाया — "आयोग की राय बाध्यकारी नहीं होती, पर उससे परामर्श न करने पर भी आदेश स्वतः अवैध नहीं होता — सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव (1957)** जैसे मामलों में यही कहा है। फिर भी परामर्श की परंपरा निष्पक्षता का एक मज़बूत कवच है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 320 के परामर्श-कार्य भर्ती से लेकर अनुशासन तक फैले हैं; परामर्श निर्देशात्मक है, आज्ञापक नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 320(3) में परामर्श के विषय; अनुच्छेद 320(4) — आरक्षण के विषय परामर्श से बाहर।

कार्य	विवरण
भर्ती परीक्षाएँ	सिविल सेवा परीक्षा (CSE), इंजीनियरिंग सेवा, वन सेवा आदि केंद्रीय भर्ती परीक्षाएँ आयोजित करना

कार्य	विवरण
नियुक्ति नियम	सेवाओं की भर्ती एवं नियुक्ति से संबंधित नियम बनाने में सरकार को सलाह देना
पदोन्नति व स्थानांतरण	सिविल सेवकों की पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के मामलों पर सलाह
अनुशासनात्मक मामले	सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों पर सलाह
कार्मिक प्रबंधन	संघ की सिविल सेवाओं से जुड़े कार्मिक प्रबंधन (Personnel Management) के विविध विषयों पर सलाह

📌 संघ लोक सेवा आयोग की सीमाएँ

संघ लोक सेवा आयोग की सलाह राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होती; अनुच्छेद 320(3) के परंतुक के अधीन राष्ट्रपति विनियम बनाकर कुछ पदों और मामलों को आयोग के परामर्श से बाहर रख सकते हैं, तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अनुच्छेद 16(4)) और अनुच्छेद 335 के विषयों में आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं (अनुच्छेद 320(4))।

4.1 अनुच्छेद 320 और 321 — विस्तार से

खंड	क्या कहता है
320(1)	संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएँ कराना
320(2)	दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त भर्ती योजना बनाने व चलाने में सहायता
320(3)(क)-(ख)	भर्ती की पद्धति, नियुक्ति, पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के सिद्धांत
320(3)(ग)	सरकारी सेवक पर अनुशासनिक मामले, जिनमें दंड के विरुद्ध ज्ञापन भी शामिल
320(3)(घ)-(ङ)	कर्तव्य-पालन में किए कार्य पर मुक़दमे का ख़र्च; चोट पर पेंशन या क्षतिपूर्ति
320(4)	अनुच्छेद 16(4) के आरक्षण और अनुच्छेद 335 के विषयों में परामर्श आवश्यक नहीं
321	संसद/राज्य विधानमंडल क़ानून से आयोग के कार्य बढ़ा सकते हैं — जैसे स्थानीय निकायों की सेवाएँ

आयोग क्या करता है	आयोग क्या नहीं करता
● खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ	● सेवाओं का वर्गीकरण
● सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार	● वेतन और कैडर-प्रबंधन
● भर्ती नियमों पर सलाह	● प्रशिक्षण व पदस्थापन
● पदोन्नति व प्रतिनियुक्ति पर सलाह	● पदोन्नति हेतु अधिकारियों का चयन (केवल सलाह)
● अनुशासनिक दंड पर सलाह	● आरक्षण की नीति तय करना

🔍 आसान परिभाषा: परामर्शी निकाय (Advisory Body)

📘 **परिभाषा:** ऐसी संस्था जिसकी राय पर विचार करना सरकार के लिए अपेक्षित तो है, पर उस राय को मानना क़ानूनन बाध्यकारी नहीं होता; अस्वीकार करने पर सामान्यतः कारण बताना पड़ता है।

💡 **आसान भाषा में:** डॉक्टर सलाह देता है, दवा खाना या न खाना मरीज़ तय करता है — पर न खाने पर उसे जवाब देना पड़ता है। 🏠 **उदाहरण:** उदयपुर की किसी नगर परिषद को उसका विशेषज्ञ अभियंता बताए कि पुल कहाँ बने; परिषद चाहे तो बदल दे, पर बैठक में कारण दर्ज करना होगा।

⚠️ भ्रम से बचें

आयोग से परामर्श **न करने** पर नियुक्ति या दंड का आदेश **स्वतः अवैध नहीं** होता — अनुच्छेद 320(3) **निर्देशात्मक** माना गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के **कैडर-आवंटन** का काम आयोग नहीं, **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग** करता है।

अनुच्छेद **321** से कार्य **बढ़ाए** जा सकते हैं; अनुच्छेद 320(3) के **परंतुक** से कुछ विषय परामर्श से **बाहर** रखे जा सकते हैं।

📊 परामर्श से बाहर रखे गए कुछ विषय

1. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के तहत कुछ उच्च पदों और अस्थायी नियुक्तियों को आयोग के परामर्श से बाहर रखा गया है।
2. ऐसे विनियम **संसद के दोनों सदनों** के सामने कम से कम **14 दिन** रखे जाते हैं; संसद उनमें संशोधन या उन्हें रद्द कर सकती है (अनुच्छेद 320(5))।
3. राज्य आयोग के लिए यही शक्ति **राज्यपाल** के पास है और विनियम **राज्य विधानमंडल** के सामने रखे जाते हैं।
4. चयन या पदोन्नति के लिए **विभागीय पदोन्नति समिति** की अध्यक्षता प्रायः आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य करता है।

☆ आयोग के कार्य ☆

अनुच्छेद 320 · 321

परामर्श के विषय

→ भर्ती परीक्षाएँ
→ भर्ती के तरीक़े
→ पदोन्नति व स्थानांतरण
→ अनुशासनिक मामले
→ पेंशन व क़ानूनी ख़र्च

सीमाएँ

→ सलाह बाध्यकारी नहीं
→ आरक्षण पर परामर्श नहीं
→ कैडर-आवंटन नहीं
→ परंतुक से विषय बाहर
→ परामर्श न हो तो भी आदेश वैध

☆ **याद रखें:** अनुच्छेद 321 — संसद क़ानून से कार्य बढ़ा सकती है।

चित्र 13.4: कार्य — अनुच्छेद 320 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, सीमाएँ एवं परीक्षा-सुधार

📖 2024 का एक मामला और 2026 की चेहरा-पहचान

वर्ष **2024** में एक प्रशिक्षु अधिकारी के चयन पर प्रश्न उठे — आरोप था कि उसने नाम और पहचान बदलकर निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास किए और लाभ पाने के लिए ग़लत प्रमाण-पत्र दिए। संघ लोक सेवा आयोग ने जाँच के बाद उसकी उम्मीदवारी रद्द की और उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित किया; केंद्र सरकार ने बाद में उसे सेवा से मुक्त कर दिया। इस घटना ने बताया कि सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी पहचान के धोखे से अछूती नहीं।

आयोग ने तकनीक को ढाल बनाया। **24 मई 2026** की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पहली बार हर केंद्र पर **वास्तविक समय में चेहरे से पहचान** की गई, और आयोग ने पहली बार परीक्षा के तुरंत बाद **अस्थायी उत्तर-कुंजी** जारी करने का निर्णय लिया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने इसे "पारदर्शिता की नई शुरुआत" कहा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आयोग की विश्वसनीयता स्वतंत्रता के साथ-साथ परीक्षा की शुचिता पर भी टिकी है; तकनीक और पारदर्शिता उसका नया आधार हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 — पहली बार चेहरे से पहचान और परीक्षा के बाद अस्थायी उत्तर-कुंजी।

5.1 स्वतंत्रता के संवैधानिक कवच

कवच	प्रावधान
कार्यकाल की सुरक्षा	6 वर्ष या 65 वर्ष; हटाना केवल अनुच्छेद 317 के आधारों पर
सेवा-शर्तें	नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं (अनुच्छेद 318 का परंतुक)
व्यय	संचित निधि पर भारित — मतदान से रोका नहीं जा सकता (अनुच्छेद 322)
पद के बाद रोक	अध्यक्ष को आगे कोई सरकारी नियोजन नहीं (अनुच्छेद 319)
जवाबदेही	वार्षिक प्रतिवेदन संसद में; सलाह न मानने के कारण का ज्ञापन (अनुच्छेद 323)

New India Education by Omkar Sir

5.2 सीमाएँ और बहस

- **सलाह बाध्यकारी नहीं:** सरकार असहमत होकर भी निर्णय ले सकती है — केवल कारण संसद में बताने होते हैं।
- **कई भर्तियाँ आयोग से बाहर:** समूह "ग" और कई समूह "ख" पदों की भर्ती **कर्मचारी चयन आयोग** (एक कार्यकारी संस्था) करता है; बैंक, रेलवे आदि की अपनी भर्ती संस्थाएँ हैं।
- **सीधी पार्श्व भर्ती (Lateral Entry):** 2018 से संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती आयोग के माध्यम से हुई। अगस्त 2024 में 45 पदों का ऐसा विज्ञापन आरक्षण न होने की आलोचना के बाद सरकार के अनुरोध पर **वापस** लिया गया।
- **सतर्कता आयोग से टकराव नहीं:** भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय और लोक सेवा आयोग की राय अलग हो सकती है — अंतिम निर्णय सरकार का होता है।

📊 परीक्षा की शुचिता — क़ानूनी ढाल

1. **सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024** — संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग आदि की परीक्षाओं में पेपर लीक व संगठित नकल पर 3 से 10 वर्ष तक कारावास और ₹1 करोड़ तक जुर्माना।
2. राजस्थान में **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022** — 2023 के संशोधन से अधिकतम सज़ा **आजीवन कारावास** और ₹10 करोड़ तक जुर्माना।

3. आयोग की 2026 की प्रारंभिक परीक्षा — चेहरे से पहचान, और परीक्षा के तुरंत बाद अस्थायी उत्तर-कुंजी।

⚠️ भ्रम से बचें

कर्मचारी चयन आयोग संवैधानिक नहीं — यह 1975-76 में सरकार के संकल्प से बना **कार्यकारी** निकाय है।

संघ लोक सेवा आयोग **पदोन्नति स्वयं नहीं देता** — विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग का सदस्य अध्यक्षता करता है और सलाह देता है।

अनुच्छेद 323 के तहत प्रतिवेदन **राष्ट्रपति** को जाता है, जो उसे संसद के सामने **रखवाते** हैं — आयोग स्वयं संसद में नहीं रखता।

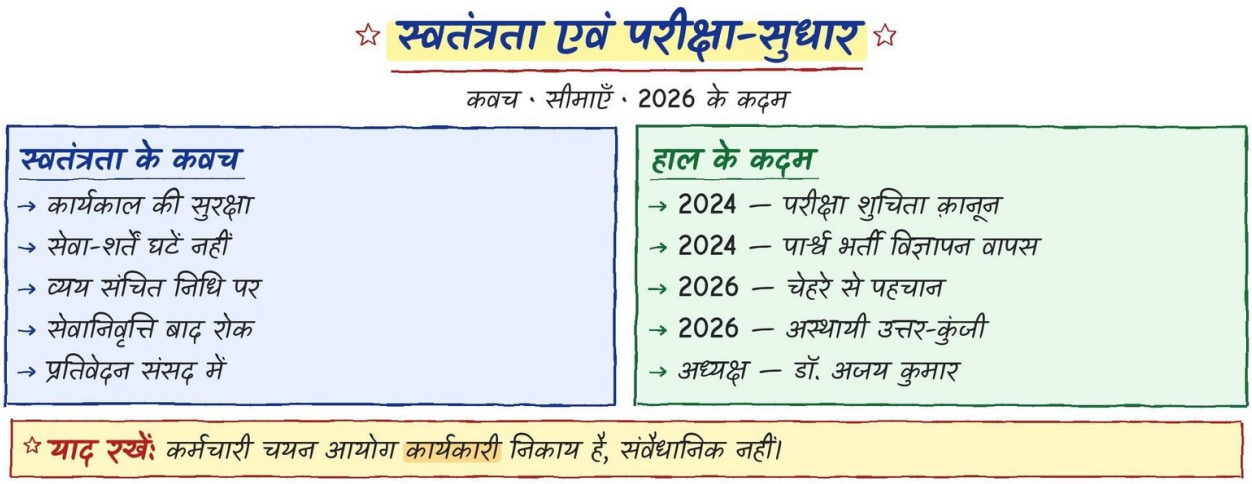
सीधी पार्श्व भर्ती — पक्ष	सीधी पार्श्व भर्ती — विपक्ष
● विशेषज्ञता और नए विचार	● आरक्षण लागू न होना
● निजी क्षेत्र का अनुभव	● हितों के टकराव की आशंका
● मध्य-स्तर पर अधिकारियों की कमी की भरपाई	● स्थायी सेवा का मनोबल
● द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का समर्थन	● चयन में पारदर्शिता पर प्रश्न

📊 आयोग के प्रतिवेदन और जवाबदेही (अनुच्छेद 323)

1. संघ आयोग हर वर्ष अपने काम का प्रतिवेदन **राष्ट्रपति** को देता है।
2. राष्ट्रपति उसे **ज्ञापन** के साथ संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं — ज्ञापन में उन मामलों के कारण होते हैं जहाँ आयोग की सलाह नहीं मानी गई।
3. राज्य आयोग का प्रतिवेदन **राज्यपाल** को जाता है और वे उसे **राज्य विधानमंडल** में रखवाते हैं।
4. संयुक्त आयोग का प्रतिवेदन संबंधित **प्रत्येक राज्यपाल** को जाता है।
5. आयोग का सचिवालय भारत सरकार के **सचिव** स्तर के अधिकारी के अधीन काम करता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — धौलपुर हाउस

संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय नई दिल्ली के **शाहजहाँ रोड** पर स्थित **धौलपुर हाउस** में है — यह भवन कभी राजस्थान की धौलपुर रियासत के शासकों का दिल्ली-निवास था।



चित्र 13.5: संघ लोक सेवा आयोग — स्वतंत्रता, सीमाएँ एवं सुधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. अखिल भारतीय सेवाएँ एवं प्रशासनिक अधिकरण

📖 बीकानेर से दिल्ली तक — एक अधिकारी, दो सरकारें (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी **मीनाक्षी** ने बीकानेर में ज़िला कलेक्टर रहते नहर परियोजना की निगरानी की, फिर कुछ वर्ष केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर एक मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहीं। उसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ने की, नियुक्ति राष्ट्रपति ने, पर उसका रोज़ का काम राज्य सरकार के अधीन था और अनुशासनिक कार्रवाई की अंतिम शक्ति केंद्र के पास।

एक बार उसके सेवा-संबंधी विवाद में मामला उच्च न्यायालय नहीं, सीधे **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण** की जयपुर पीठ में गया — क्योंकि सेवा-मामलों के लिए संविधान के **अनुच्छेद 323A** के तहत अलग अधिकरण बना है। अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध वह उच्च न्यायालय की **खंडपीठ** में जा सकती थी — यह अधिकार **एल. चंद्र कुमार (1997)** निर्णय से मिला।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्य को जोड़ती हैं; उनके सेवा-विवाद विशेष अधिकरणों में सुलझते हैं, पर उच्च न्यायालय का रास्ता खुला रहता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 312 — अखिल भारतीय सेवाएँ; अनुच्छेद 323A — प्रशासनिक अधिकरण (42वाँ संशोधन 1976)।

🔍 आसान परिभाषा: अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services — AIS)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 312 के तहत गठित वे सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS) जो संघ एवं राज्य दोनों के लिए साझा होती हैं — भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है, परंतु नियुक्ति के बाद अधिकारी राज्य कैडर में कार्य करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** ये वे अधिकारी हैं जो केंद्र की परीक्षा पास करते हैं लेकिन काम राज्यों में करते हैं, जैसे राजस्थान कैडर का IAS अधिकारी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी राष्ट्रीय स्तर की कंपनी का कोई कर्मचारी हेड-ऑफिस से भर्ती होकर अलग-अलग राज्यों की शाखाओं में काम करे — वैसे ही IAS/IPS अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर अलग-अलग राज्य कैडर में पदस्थापित होते हैं, जिससे केंद्र-राज्य के बीच प्रशासनिक तालमेल बना रहता है (विस्तार संघ-राज्य संबंध वाले अध्याय में)।

6.1 अनुच्छेद 312 — नई सेवा कैसे बनती है

- **राज्यसभा का संकल्प:** यदि राज्यसभा **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** बहुमत से घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में कोई नई अखिल भारतीय सेवा आवश्यक है, तो **संसद क़ानून** बनाकर उसे बना सकती है।
- **वर्तमान तीन सेवाएँ:** भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा (संविधान ने इन्हें संसद द्वारा बनाई मानी — अनुच्छेद 312(2)), तथा **भारतीय वन सेवा** (1966)। नियमन — **अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951**।
- **सरदार पटेल की भूमिका:** उन्होंने इन्हें देश की "**इस्पाती ढाँचा**" (Steel Frame) कहकर संविधान सभा में बनाए रखने का समर्थन किया। इसी कारण 21 अप्रैल को **राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस** मनाया जाता है।

6.2 प्रशासनिक अधिकरण — अनुच्छेद 323A और 323B

आधार	अनुच्छेद 323A	अनुच्छेद 323B
विषय	केवल लोक सेवाओं की भर्ती व सेवा-शर्तें	कर, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार, औद्योगिक विवाद, चुनाव आदि
कौन बनाए	केवल संसद	संसद या राज्य विधानमंडल (अपने विषयों पर)
स्तर	केंद्र व राज्य के लिए अलग अधिकरण	अधिकरणों का पदानुक्रम संभव
उदाहरण	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (1 नवंबर 1985)	आयकर अपीलीय अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण

🔍 आसान परिभाषा: अधिकरण (Tribunal)

📘 **परिभाषा:** किसी विशेष प्रकार के विवाद को शीघ्र और विशेषज्ञता के साथ निपटाने के लिए संविधान या क़ानून के तहत बनी अर्ध-न्यायिक संस्था, जिसमें प्रायः न्यायिक और तकनीकी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** एक विषय का "विशेष न्यायालय", जहाँ जज के साथ उस विषय का विशेषज्ञ भी बैठता है। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर में किसी सरकारी कर्मचारी का पदोन्नति-विवाद सामान्य अदालत की लंबी क़तार में नहीं, सीधे प्रशासनिक अधिकरण की पीठ में सुना जाता है।

⚠️ भ्रम से बचें

प्रशासनिक अधिकरण **42वें संशोधन (1976)** से जुड़े भाग **14क** में हैं; केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण **1985** में बना।

एल. चंद्र कुमार (1997): अधिकरण के निर्णय पर उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन **आधारभूत ढाँचा** है — सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की बाध्यता समाप्त।

भारतीय वन सेवा **1966** में बनी — यह संविधान लागू होने के समय की सेवा नहीं थी।

📌 केंद्र-राज्य खिंचाव

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी पर **दोहरा नियंत्रण** है — रोज़मर्रा का काम राज्य के अधीन, पर बड़ा दंड केवल केंद्र दे सकता है। **जनवरी 2022** में केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954 के नियम 6 (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति) में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसका कई राज्यों ने संघवाद के आधार पर विरोध किया।

📊 अखिल भारतीय सेवाएँ — कुछ तथ्य

1. अधिकारियों की **नियुक्ति राष्ट्रपति** करते हैं, पर **राज्य सरकार** उनकी पदस्थापना और रोज़मर्रा का नियंत्रण करती है।
2. बड़ा दंड (सेवा से हटाना) केवल **केंद्र सरकार** दे सकती है — अनुच्छेद 311 की प्रक्रिया लागू।
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा का नियंत्रक मंत्रालय — **कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन**; पुलिस सेवा — **गृह**; वन सेवा — **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन**।

☆ अखिल भारतीय सेवाएँ एवं अधिकरण ☆

अनुच्छेद 312 · 323A · 323B

अखिल भारतीय सेवाएँ

- अनुच्छेद 312
- राज्यसभा — दो-तिहाई संकल्प
- प्रशासनिक व पुलिस सेवा
- वन सेवा — 1966
- पटेल — इस्पाती ढाँचा

प्रशासनिक अधिकरण

- 42वाँ संशोधन 1976
- 323A — सेवा मामले
- 323B — अन्य विषय
- केंद्रीय अधिकरण — 1985
- चंद्र कुमार 1997

☆ **याद रखें:** 21 अप्रैल — राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस।

चित्र 13.6: अखिल भारतीय सेवाएँ एवं प्रशासनिक अधिकरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग

📖 दो राज्यों का एक आयोग? — छात्रों की बहस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक पुस्तकालय में **राघव** और **फ़ातिमा** बहस कर रहे थे। राघव बोला — "संयुक्त आयोग भी तो लोक सेवा आयोग है, तो वह भी संवैधानिक होगा।" फ़ातिमा ने संविधान खोलकर अनुच्छेद 315(2) पढ़ा — "दो या अधिक राज्य चाहें तो उनके विधानमंडल संकल्प पारित करें, फिर **संसद क़ानून** बनाए।"

"यानी संविधान ने रास्ता बताया, पर आयोग क़ानून से बनेगा — इसलिए वह **सांविधिक** है," फ़ातिमा ने कहा। "1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो कुछ समय दोनों के लिए संयुक्त आयोग बना था, फिर दोनों ने अपने-अपने आयोग बना लिए।" राघव ने नोट्स में लिखा — "संयुक्त आयोग: सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करें, प्रतिवेदन संबंधित राज्यपालों को।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्य आयोग संवैधानिक है, संयुक्त आयोग संविधान के प्रावधान पर बने क़ानून से — इसलिए सांविधिक।

📌 **याद रखने लायक बात:** संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग — अनुच्छेद 315(2); नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रतिवेदन संबंधित राज्यपालों को।

आधार	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग	संयुक्त राज्य आयोग
स्रोत	अनुच्छेद 315(1)	अनुच्छेद 315(1)	अनुच्छेद 315(2) + संसद का क़ानून
प्रकृति	संवैधानिक	संवैधानिक	सांविधिक
नियुक्ति	राष्ट्रपति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
आयु-सीमा	65 वर्ष	62 वर्ष	62 वर्ष
हटाना	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रतिवेदन	राष्ट्रपति → संसद	राज्यपाल → विधानमंडल	प्रत्येक राज्यपाल → उनके विधानमंडल

New India Education by Omkar Sir

राज्य लोक सेवा आयोग अपने राज्य की सिविल सेवाओं (जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, व्याख्याता, चिकित्सा अधिकारी) की भर्ती करता है और राज्य सरकार को कार्मिक मामलों में वही सलाह देता है जो संघ आयोग केंद्र को देता है। इसका व्यय **राज्य की संचित निधि** पर भारित है और इसकी स्वतंत्रता के कवच संघ आयोग जैसे ही हैं। अंतर केवल इतना है कि नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं, आयु-सीमा **62 वर्ष** है और प्रतिवेदन **राज्य विधानमंडल** में रखा जाता है।

🔍 आसान परिभाषा: संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प पर संसद के क़ानून से बनने वाला वह आयोग, जो उन सभी राज्यों के लिए भर्ती और परामर्श का कार्य करता है।

💡 **आसान भाषा में:** दो छोटे पड़ोसी राज्यों का साझा भर्ती-आयोग — ख़र्च भी बँटे और विशेषज्ञता भी साझा हो। 🏠 **उदाहरण:** जैसे दो पड़ोसी गाँव मिलकर एक ही बड़ा जल-शोधन संयंत्र लगवा लें।

⚠️ भ्रम से बचें

संयुक्त आयोग के सदस्य **राष्ट्रपति** नियुक्त करते हैं, संबंधित राज्यपाल नहीं।

राज्य आयोग का व्यय **राज्य** की संचित निधि पर भारित है, भारत की संचित निधि पर नहीं।

संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध और **राष्ट्रपति की स्वीकृति** से किसी राज्य का काम कर सकता है — अनुच्छेद 315(4)।

☆ राज्य एवं संयुक्त आयोग ☆

तुलना एक नज़र में

राज्य आयोग	संयुक्त आयोग
→ अनुच्छेद 315 — संवैधानिक	→ 315(2) — संसद का क़ानून
→ नियुक्ति — राज्यपाल	→ प्रकृति — सांविधिक
→ आयु-सीमा 62 वर्ष	→ नियुक्ति — राष्ट्रपति
→ हटाना — राष्ट्रपति	→ दो या अधिक राज्य
→ प्रतिवेदन — विधानमंडल	→ प्रतिवेदन — हर राज्यपाल

☆ **याद रखें:** संघ आयोग राज्य का काम कर सकता है — राष्ट्रपति की स्वीकृति से।

चित्र 13.7: राज्य एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. राजस्थान लोक सेवा आयोग — गठन, ढाँचा एवं चुनौतियाँ

📖 घूघरा घाटी की ओर — अजमेर का आयोग (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। सीकर की **पूजा** राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार के लिए पहली बार अजमेर पहुँची। ऑटो वाले ने कहा — "आयोग? घूघरा घाटी वाला!" रास्ते में उसने सोचा कि यह आयोग जयपुर में क्यों नहीं, अजमेर में क्यों है। प्रतीक्षा-कक्ष में लगे बोर्ड पर लिखा था — आयोग की स्थापना **1949** में हुई और **1958** में मुख्यालय अजमेर लाया गया।

साक्षात्कार में एक सदस्य ने पूछा — "भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता कैसे लौटे?" पूजा ने कहा — "कठोर क़ानून, तकनीक से निगरानी, समय पर परीक्षा और पारदर्शी परिणाम।" बाहर निकलकर उसने अख़बार में पढ़ा कि जून 2026 में अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठतम सदस्य **कार्यवाहक अध्यक्ष** के रूप में काम देख रहे हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना संवैधानिक है, पर उसकी विश्वसनीयता परीक्षा-प्रबंधन से तय होती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान लोक सेवा आयोग — मुख्यालय अजमेर (घूघरा घाटी); अध्यक्ष सहित 11 पद स्वीकृत।

📊 राजस्थान लोक सेवा आयोग — एक नज़र (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

1. स्थापना — **1949** (राज्य के गठन के बाद); मुख्यालय **1958** में **अजमेर** (घूघरा घाटी) स्थानांतरित।
2. स्वीकृत पद — **अध्यक्ष सहित 11**; नियुक्ति **राज्यपाल**, हटाना **राष्ट्रपति**।
3. अध्यक्ष **उत्कल रंजन साहू** 12 जून 2025 से 19 जून 2026 तक; उसके बाद वरिष्ठतम सदस्य **ले. कर्नल (से.नि.) केसरी सिंह राठौड़** कार्यवाहक अध्यक्ष (20 जून 2026 से)।
4. जून 2026 में दो नए सदस्य — **संतोष आनंद** और **दीपक कुमार शर्मा** — नियुक्त।
5. समूह "ग" और कई अधीनस्थ पदों की भर्ती अलग संस्था **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड** करता है।

8.1 चुनौतियाँ और सुधार

- **पेपर लीक और भरोसे का संकट:** 2021-23 के बीच कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में जाँच एजेंसियों ने कार्रवाई की, एक पूर्व सदस्य तक पर आरोप लगे, और उच्च न्यायालय ने 2021 की उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द किया।
- **कठोर क़ानून:** 2022 का अधिनियम और 2023 का संशोधन — **आजीवन कारावास** और संपत्ति ज़ब्ती तक का प्रावधान; विशेष जाँच के लिए पुलिस का विशेष कार्य बल।
- **सदस्यों की नियुक्ति पर प्रश्न:** विशेषज्ञता के बजाय राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर नियुक्तियों की आलोचना होती रही है — कई समितियों ने पारदर्शी चयन-प्रक्रिया का सुझाव दिया।
- **सुधार के कदम:** परीक्षा-केंद्रों पर बायोमेट्रिक व कैमरा निगरानी, प्रश्न-पत्रों की डिजिटल सुरक्षा, परीक्षा-कैलेंडर का पहले से प्रकाशन और उत्तर-कुंजी पर आपत्ति की ऑनलाइन व्यवस्था।

🔍 आसान परिभाषा: कार्यवाहक अध्यक्ष (Acting Chairman)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 316(1क) के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, नियमित नियुक्ति होने तक, राज्यपाल (संघ आयोग में राष्ट्रपति) द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त किया गया आयोग का सदस्य।

💡 **आसान भाषा में:** कप्तान के न रहने पर टीम का सबसे अनुभवी खिलाड़ी अस्थायी रूप से कप्तानी सँभालता है। 🏠 **उदाहरण:** अजमेर के आयोग में जून 2026 से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के दायित्व निभा रहे हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय **अजमेर** है, जयपुर नहीं; राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्यालय **जयपुर** है।
राज्य आयोग के सदस्य को **राज्यपाल हटा नहीं सकते** — केवल निलंबित कर सकते हैं; हटाना **राष्ट्रपति** का अधिकार।
कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था **अनुच्छेद 316(1क)** में है — यह 15वें संशोधन (1963) से जोड़ा गया।

📊 राजस्थान में भर्ती संस्थाएँ

1. **राजस्थान लोक सेवा आयोग (अजमेर)** — राज्य प्रशासनिक व अधीनस्थ सेवाएँ, व्याख्याता, चिकित्सा अधिकारी आदि।
2. **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (जयपुर)** — पटवारी, कनिष्ठ सहायक, शिक्षक भर्ती आदि अधीनस्थ पद।
3. **राजस्थान उच्च न्यायालय** — अधीनस्थ न्यायपालिका और न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती।
4. पुलिस कांस्टेबल भर्ती — **पुलिस भर्ती बोर्ड/पुलिस मुख्यालय** के माध्यम से।
5. प्रश्न-पत्र लीक रोकने हेतु 2022 का अधिनियम सभी राज्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षाओं पर लागू।



चित्र 13.8: राजस्थान लोक सेवा आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

⚖️ भाग ब — मानवाधिकार आयोग

इस भाग में खंड 9 से 13 तक — मानवाधिकार की अवधारणा और पेरिस सिद्धांत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ढाँचा, कार्य, शक्तियाँ व सीमाएँ, राज्य मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार न्यायालय (राजस्थान सहित), और आयोग का मूल्यांकन।

9. मानवाधिकार — अवधारणा, अंतरराष्ट्रीय ढाँचा एवं पेरिस सिद्धांत

📖 10 दिसंबर 1948 — पेरिस का एक घोषणा-पत्र

द्वितीय विश्वयुद्ध की भयावहता के बाद **10 दिसंबर 1948** को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा** स्वीकार की। इसका पहला अनुच्छेद कहता है — "सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और गरिमा व अधिकारों में समान हैं।" इसके प्रारूप पर काम करने वालों में भारत की **हंसा मेहता** भी थीं, जिनके आग्रह पर "सभी पुरुष" की जगह "सभी मनुष्य" लिखा गया। तभी से 10 दिसंबर **मानवाधिकार दिवस** है।

पर घोषणा के बाद प्रश्न उठा — इन अधिकारों की निगरानी देश के भीतर कौन करे? उत्तर मिला — **राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ**। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐसी संस्थाओं के न्यूनतम मानक — **पेरिस सिद्धांत** — स्वीकार किए। उसी वर्ष भारत ने भी अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मानवाधिकार की अंतरराष्ट्रीय घोषणा ने राष्ट्रीय स्तर की निगरानी संस्थाओं को जन्म दिया; भारत का आयोग इसी धारा का हिस्सा है।

📌 **याद रखने लायक बात:** मानवाधिकार दिवस — 10 दिसंबर; पेरिस सिद्धांत — संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 48/134 (20 दिसंबर 1993)।

🔍 आसान परिभाषा: मानवाधिकार (Human Rights) — अधिनियम की परिभाषा

📘 **परिभाषा:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(घ) के अनुसार — जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित वे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाविष्ट हैं और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

💡 **आसान भाषा में:** वे अधिकार जो इंसान होने के नाते हर व्यक्ति को मिलते हैं — जीने का, आज़ाद रहने का, बराबरी का और इज़्ज़त से जीने का। 🏠 **उदाहरण:** बाड़मेर के किसी थाने में पूछताछ के नाम पर किसी मज़दूर से मारपीट उसकी गरिमा और जीवन के अधिकार — दोनों का उल्लंघन है।

9.1 अंतरराष्ट्रीय ढाँचा

दस्तावेज़	वर्ष	मुख्य बात
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा	1948	30 अनुच्छेद; बाध्यकारी संधि नहीं, नैतिक मानक
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा	1966	जीवन, अभिव्यक्ति, निष्पक्ष सुनवाई आदि; भारत 1979 में पक्षकार
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा	1966	काम, शिक्षा, स्वास्थ्य; भारत 1979 में पक्षकार
पेरिस सिद्धांत	1993	राष्ट्रीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, बहुलता, संसाधन
वियना घोषणा	1993	सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर-निर्भर

9.2 पेरिस सिद्धांत — छह कसौटियाँ

संस्था कैसी हो	उसके पास क्या हो
● संविधान या क़ानून से बनी	● पर्याप्त धन और अपना स्टाफ़
● सरकार से स्वतंत्र	● जाँच की प्रभावी शक्ति
● व्यापक अधिकार-क्षेत्र	● नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया
● सदस्यों में बहुलता (महिला, अल्पसंख्यक, नागरिक समाज)	● अंतरराष्ट्रीय निकायों से सहयोग

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारतीय संविधान और मानवाधिकार

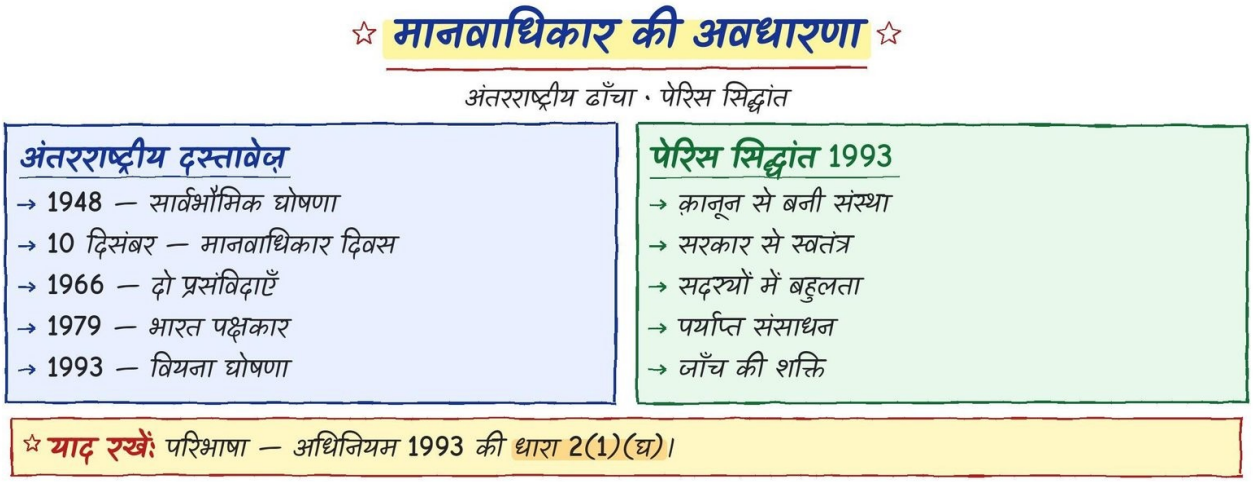
संविधान में "मानवाधिकार" शब्द नहीं है, पर भाग तीन के **मौलिक अधिकार** और भाग चार के **नीति निदेशक तत्व** मिलकर मानवाधिकारों का बड़ा हिस्सा समेटते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या से निजता, स्वच्छ पर्यावरण, आश्रय और त्वरित न्याय जैसे अधिकार भी जोड़े हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा **1948** की है और **बाध्यकारी संधि नहीं**; बाध्यकारी हैं **1966 की दोनों प्रसंविदाएँ**।
पेरिस सिद्धांत मानवाधिकार संस्थाओं के मानक हैं — इन्हें 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से न मिलाएँ।
अधिनियम की परिभाषा में वही अंतरराष्ट्रीय अधिकार आते हैं जो **भारत के न्यायालयों में प्रवर्तनीय** हों।

मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियाँ

पीढ़ी	अधिकार	भारतीय संविधान में
पहली — नागरिक-राजनीतिक	जीवन, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, मतदान, निष्पक्ष सुनवाई	भाग तीन — अनुच्छेद 14, 19, 21, 326
दूसरी — आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक	काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा	भाग चार — अनुच्छेद 39, 41, 47; अनुच्छेद 21क
तीसरी — सामूहिक	विकास, स्वच्छ पर्यावरण, शांति	अनुच्छेद 48क, 51क(छ); न्यायालय की व्याख्या से अनुच्छेद 21



चित्र 13.9: मानवाधिकार — अवधारणा एवं पेरिस सिद्धांत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. स्थापना एवं ढाँचा

📖 मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली — 12 अक्टूबर का स्थापना-दिवस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की विधि-छात्रा **ज़ोया** इंटर्नशिप के पहले दिन आईएनए स्थित **मानव अधिकार भवन** पहुँची। मार्गदर्शक अधिकारी ने बताया — "यह आयोग **28 सितंबर 1993** के अध्यादेश से बना, **12 अक्टूबर 1993** को गठित हुआ, और बाद में संसद ने **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** पारित किया। इसलिए हर साल 12 अक्टूबर को स्थापना-दिवस मनाया जाता है।"

ज़ोया ने पूछा — "पहले अध्यक्ष कौन थे?" उत्तर मिला — "पूर्व मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र**। और 2019 के संशोधन के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं — वर्तमान अध्यक्ष **न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम** ऐसे ही हैं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** आयोग अध्यादेश → क़ानून के रास्ते बना; 2019 के संशोधन ने अध्यक्ष की पात्रता और सदस्यों की संख्या बदली।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — 12 अक्टूबर 1993; पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र।

पहलू	विवरण
स्थापना	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (2006 एवं 2019 में संशोधित) के तहत, 12 अक्टूबर 1993 को गठित — यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं
संरचना	1 अध्यक्ष (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) + 5 पूर्णकालिक सदस्य (सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान/पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के वर्तमान/पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और मानवाधिकार के तीन जानकार — इनमें कम से कम एक महिला) + 7 पदेन सदस्य (NCW, NCSC, NCST, NCBC, NCM, NCPCR के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त)
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा, एक उच्चस्तरीय समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, राज्यसभा उपसभापति) की सिफारिश पर — वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (दिसंबर 2024 से)
कार्यकाल	3 वर्ष अथवा 70 वर्ष आयु — जो पहले पूर्ण हो (2019 संशोधन से पहले 5 वर्ष का कार्यकाल था); पुनर्नियुक्ति संभव
हटाने की प्रक्रिया	राष्ट्रपति द्वारा — कदाचार सिद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के आधार पर

10.1 2019 का संशोधन — क्या बदला

विषय	2019 से पहले	2019 के बाद
अध्यक्ष की पात्रता	केवल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश	पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
मानवाधिकार-जानकार सदस्य	2	3 (कम से कम एक महिला)
पदेन सदस्य	4 राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष	7 — पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार आयोग और दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त भी जुड़े
कार्यकाल	5 वर्ष या 70 वर्ष	3 वर्ष या 70 वर्ष; पुनर्नियुक्ति संभव
राज्य आयोग का अध्यक्ष	केवल उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश	पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश

📊 चयन समिति (धारा 4) — छह सदस्य

1. **प्रधानमंत्री** — अध्यक्ष
2. **लोकसभा अध्यक्ष**
3. **केंद्रीय गृह मंत्री**
4. **लोकसभा** में विपक्ष के नेता
5. **राज्यसभा** में विपक्ष के नेता
6. **राज्यसभा के उपसभापति** — समिति में कोई रिक्ति होने से नियुक्ति अवैध नहीं होती।

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **सांविधिक** है — संविधान में इसका उल्लेख नहीं।

चयन समिति में **भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं** होते; राज्यसभा के **सभापति** (उपराष्ट्रपति) भी नहीं, बल्कि **उपसभापति** होते हैं।

आयोग का कार्यकाल अब **3 वर्ष** है — 5 वर्ष वाली व्यवस्था **2019** में बदली।

☆ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ☆

स्थापना एवं ढाँचा

ढाँचा
- → 12 अक्टूबर 1993 — गठन
- → अध्यक्ष — पूर्व मुख्य न्यायाधीश
- → या सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश
- → 5 पूर्णकालिक सदस्य
- → 7 पदेन सदस्य

चयन समिति
- → प्रधानमंत्री — अध्यक्ष
- → लोकसभा अध्यक्ष
- → केंद्रीय गृह मंत्री
- → दोनों सदनों के विपक्षी नेता
- → राज्यसभा उपसभापति

☆ **याद रखें:** कार्यकाल — 3 वर्ष या 70 वर्ष (2019 से)।

चित्र 13.10: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — स्थापना एवं ढाँचा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. कार्य, शक्तियाँ एवं सीमाएँ

📖 हिरासत में एक मौत — 24 घंटे का नियम (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जोधपुर ज़िले के एक थाने में पूछताछ के दौरान एक युवक की मौत हो गई। उसी रात पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार **24 घंटे के भीतर** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचना भेजी — क्योंकि आयोग 1993 से निर्देश दे रहा है कि हिरासत में मृत्यु की सूचना एक दिन के भीतर दी जाए और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफ़ी हो।

आयोग ने अपनी जाँच टीम से रिपोर्ट मँगवाई और परिजनों को **अंतरिम राहत** देने की सिफ़ारिश की। राज्य सरकार ने राशि दे दी। पर दोषी पुलिसकर्मियों पर मुक़दमा चलाना आयोग के हाथ में नहीं था — वह केवल सिफ़ारिश कर सकता था। यहीं से वह बहस शुरू होती है कि आयोग "दाँतहीन शेर" है या "नैतिक प्रहरी"।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आयोग की शक्तियाँ जाँच और सिफ़ारिश तक हैं; दंड देना उसका काम नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** हिरासत में मृत्यु की सूचना 24 घंटे में देने का निर्देश आयोग ने दिया है।

कार्य/शक्ति	विवरण
जाँच	मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की स्वप्रेरणा (Suo Motu) से अथवा पीड़ित की शिकायत पर जाँच
निरीक्षण	जेलों/हिरासत केंद्रों का निरीक्षण कर बंदियों की स्थिति का जायज़ा लेना
जागरूकता	मानवाधिकार साक्षरता एवं शोध को बढ़ावा देना, सरकार को अनुशंसाएँ भेजना
सीमा — सिफारिशें	आयोग की सिफारिशें केवल परामर्शी (Recommendatory) हैं — सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं
सीमा — सशस्त्र बल	सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतों में सीमित शक्ति — केवल सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है, स्वयं जाँच नहीं
सीमा — समय-सीमा	घटना के 1 वर्ष बाद हुई शिकायत सामान्यतः स्वीकार्य नहीं

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

📘 **परिभाषा:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जुड़े मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच व सुरक्षा के लिए कार्य करता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह देश का "मानवाधिकार पहरेदार" है जो पुलिस ज़्यादती, हिरासत में मौत, या किसी के मूल मानवाधिकार हनन की शिकायत पर कार्रवाई करता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी सोसाइटी में शिकायत निवारण समिति यह सुनिश्चित करती है कि किसी सदस्य के साथ अन्याय न हो, वैसे ही NHRC पूरे देश में यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि किसी नागरिक के मौलिक मानवाधिकार का उल्लंघन न हो — हालाँकि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, इसलिए इसे अक्सर "दाँत रहित शेर" (Toothless Tiger) कहा जाता है।

11.1 कार्य (धारा 12) और शक्तियाँ (धारा 13-18)

- **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (धारा 13):** गवाहों को बुलाना, शपथ पर बयान लेना, दस्तावेज़ मँगवाना, सरकारी रिकॉर्ड की प्रति माँगना।
- **अपनी जाँच टीम (धारा 14):** केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जाँच एजेंसी की सेवाएँ ले सकता है; आयोग के पास पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन **जाँच प्रभाग** है।
- **जाँच के बाद (धारा 18):** पीड़ित को **क्षतिपूर्ति** या **अंतरिम राहत** की सिफ़ारिश, दोषी पर अभियोजन की सिफ़ारिश, और ज़रूरत हो तो **सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय** में जाना। सरकार को **एक माह** में की गई कार्रवाई बतानी होती है।

- **अन्य कार्य:** न्यायालय में लंबित मामले में हस्तक्षेप (न्यायालय की अनुमति से), जेलों का निरीक्षण, क़ानूनों और संधियों की समीक्षा, मानवाधिकार शिक्षा व शोध, ग़ैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन।

सीमा	धारा	स्पष्टीकरण
समय-सीमा	36(2)	घटना के एक वर्ष बाद की शिकायत पर जाँच नहीं
विचाराधीन मामला	36(1)	किसी अन्य आयोग में लंबित मामला नहीं लेगा
सशस्त्र बल	19	केवल केंद्र से रिपोर्ट माँग सकता है, स्वयं जाँच नहीं
सिफ़ारिश	18	बाध्यकारी नहीं; दंड देने की शक्ति नहीं

💡 शिकायत कैसे करें

कोई भी पीड़ित या उसकी ओर से कोई व्यक्ति **हिंदी, अंग्रेज़ी या संविधान की आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा** में आयोग को शिकायत भेज सकता है — डाक, ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल या सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से। शिकायत पर कोई **शुल्क नहीं** लगता।

⚠️ भ्रम से बचें

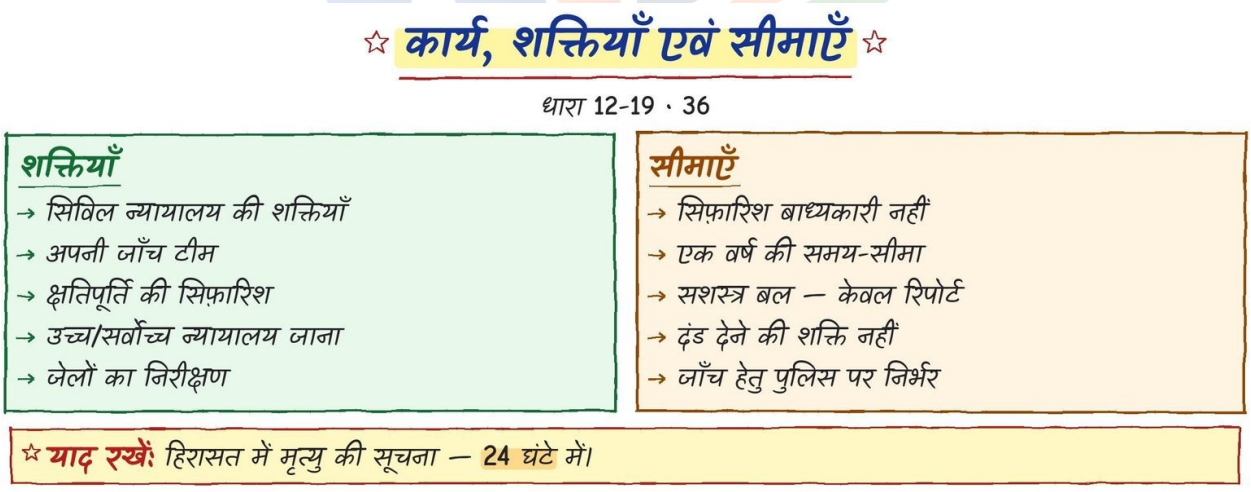
आयोग **क्षतिपूर्ति की सिफ़ारिश** करता है, स्वयं भुगतान का आदेश नहीं दे सकता।

जाँच के बाद सरकार को **एक माह** के भीतर आयोग को बताना होता है कि उसकी सिफ़ारिश पर क्या कार्रवाई की गई — यह बाध्यता **जवाब देने** की है, सिफ़ारिश मानने की नहीं।

एक वर्ष की सीमा **शिकायत** पर है; आयोग किसी भी समय **स्वप्रेरणा** से संज्ञान ले सकता है, पर पुरानी घटना पर भी यही सीमा लागू मानी जाती है।

📊 आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले

1. **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):** गिरफ़्तारी और हिरासत के 11 दिशा-निर्देश — आयोग इनके पालन की निगरानी करता है।
2. **पंजाब में सामूहिक दाह-संस्कार मामला:** 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला आयोग को सौंपा और आयोग ने पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति की सिफ़ारिश की।
3. **बंधुआ मज़दूरी:** सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन क़ानून के पालन की निगरानी आयोग को सौंपी।
4. **फ़र्ज़ी मुठभेड़:** आयोग ने 2010 में पुलिस मुठभेड़ में हुई हर मृत्यु पर मजिस्ट्रेट जाँच और सूचना के दिशा-निर्देश जारी किए।



चित्र 13.11: कार्य, शक्तियाँ एवं सीमाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

🌟 क्या आप जानते हैं? — मानवाधिकार दिवस और स्थापना दिवस

देश में **10 दिसंबर** को मानवाधिकार दिवस और **12 अक्टूबर** को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

12. राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय एवं राजस्थान

📖 टोंक की शिकायत, जयपुर का आयोग (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। टोंक ज़िले के एक गाँव में स्कूल की छत गिरने से बच्चे घायल हुए और प्रशासन ने महीनों तक मरम्मत नहीं कराई। गाँव के युवा **इमरान** ने शिकायत **राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग** को भेजी, जिसका कार्यालय जयपुर के शासन सचिवालय के पास है। आयोग ने ज़िला कलेक्टर से रिपोर्ट मँगवाई और घायल बच्चों के इलाज का ख़र्च देने की सिफ़ारिश की।

इमरान ने पूछा — "मामला तो केंद्र सरकार के किसी विभाग से जुड़ा होता तो?" आयोग के अधिकारी ने समझाया — "राज्य आयोग केवल **राज्य सूची** और **समवर्ती सूची** के विषयों पर जाँच करता है। केंद्र के विषय पर शिकायत राष्ट्रीय आयोग देखेगा। और यदि कोई मामला पहले से राष्ट्रीय आयोग में चल रहा हो, तो राज्य आयोग उसे नहीं लेगा।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग की प्रतिकृति है, पर उसका क्षेत्र राज्य और समवर्ती सूची तक सीमित है।

📌 **याद रखने लायक बात:** राज्य मानवाधिकार आयोग — अधिनियम की धारा 21; नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति।

📌 राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)

राज्य स्तर पर मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत गठित समान ढाँचे वाली संस्था; इसका कार्यक्षेत्र राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से जुड़े मानवाधिकार विषयों तक सीमित रहता है।

आधार	राष्ट्रीय आयोग	राज्य आयोग
धारा	3	21
अध्यक्ष	पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश	उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश
सदस्य	5 पूर्णकालिक + 7 पदेन	2 सदस्य
नियुक्ति	राष्ट्रपति	राज्यपाल
चयन समिति	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में	मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता (परिषद हो तो सभापति व विपक्ष के नेता भी)
हटाना	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रतिवेदन	केंद्र सरकार → संसद	राज्य सरकार → विधानमंडल

12.1 मानवाधिकार न्यायालय (धारा 30-31)

मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार, **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति** से, प्रत्येक ज़िले के किसी **सत्र न्यायालय** को **मानवाधिकार न्यायालय** घोषित कर सकती है। हर ऐसे न्यायालय के लिए राज्य सरकार एक **विशेष लोक अभियोजक** नियुक्त करती है। व्यवहार में कई राज्यों ने यह व्यवस्था की है, पर अलग से विशेष न्यायालय कम ही बने।

📊 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

1. गठन की अधिसूचना **1999** में; आयोग **वर्ष 2000** से कार्यरत — मुख्यालय **जयपुर**।
2. अध्यक्ष — उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश; **2 सदस्य**।
3. राज्य में हिरासत में मृत्यु, पुलिस ज़्यादती, जेल की स्थिति, बंधुआ मज़दूरी और स्वास्थ्य-शिक्षा से जुड़ी शिकायतें प्रमुख।
4. राजस्थान में **राज्य महिला आयोग** और **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग** भी अलग से कार्यरत हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

राज्य आयोग के अध्यक्ष-सदस्य **राज्यपाल** नियुक्त करते हैं, पर **राष्ट्रपति** ही हटा सकते हैं।

मानवाधिकार न्यायालय कोई नया न्यायालय नहीं — **मौजूदा सत्र न्यायालय** को ही यह दर्जा दिया जाता है।

राज्य आयोग **संघ सूची** के विषयों पर जाँच नहीं करता।



चित्र 13.12: राज्य मानवाधिकार आयोग एवं मानवाधिकार न्यायालय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन — उपलब्धियाँ, आलोचना एवं वैश्विक प्रत्यायन

📖 जिनेवा का एक निर्णय और दिल्ली की प्रतीक्षा

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) की **प्रत्यायन उप-समिति** हर पाँच साल में देखती है कि किसी देश की संस्था पेरिस सिद्धांतों पर कितनी खरी है। भारत के आयोग को **1999** से "क" श्रेणी मिली हुई थी। पर 2016, 2023 और 2024 में उसका पुनः प्रत्यायन टलता रहा, और **2025** में उप-समिति ने श्रेणी "क" से "ख" करने की सिफ़ारिश की।

भारतीय आयोग ने इसे चुनौती दी, पर **4 दिसंबर 2025** को गठबंधन के ब्यूरो ने चुनौती अस्वीकार कर मामला फिर उप-समिति को भेज दिया। अंतिम समीक्षा **नवंबर 2026** (9-20 नवंबर) में होनी है। उप-समिति की चिंताएँ थीं — नियुक्ति में पारदर्शिता, सदस्यों में बहुलता और लैंगिक प्रतिनिधित्व, महासचिव पद पर सरकार द्वारा अधिकारी की तैनाती, और पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की जाँच पुलिस अधिकारियों से कराना। आयोग का पक्ष है कि उसने स्वप्रेरणा मामलों और जनसुनवाई में बड़ी वृद्धि की है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आयोग की विश्वसनीयता केवल क़ानून से नहीं, बल्कि नियुक्ति की पारदर्शिता, बहुलता और जाँच की स्वतंत्रता से तय होती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** GANHRI समीक्षा — नवंबर 2026; 2025 में "ख" श्रेणी की सिफ़ारिश, दिसंबर 2025 में चुनौती अस्वीकार (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

उपलब्धियाँ	आलोचना
हिरासत में मृत्यु की 24 घंटे में सूचना का नियम	सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं
बंधुआ मज़दूरी और सिलिकोसिस जैसे मुद्दों पर निगरानी	एक वर्ष की समय-सीमा
हज़ारों मामलों में क्षतिपूर्ति की सिफ़ारिश	सशस्त्र बलों पर सीमित अधिकार
खुली जनसुनवाई और शिविर बैठकें	अधिकतर सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश/अधिकारी
मानवाधिकार शिक्षा व शोध	जाँच के लिए पुलिस पर निर्भरता

13.1 सुधार के सुझाव

- आयोग की सिफ़ारिशों को **एक निश्चित अवधि में बाध्यकारी** बनाना, या न मानने पर सरकार से सार्वजनिक कारण माँगना।
- नियुक्ति-प्रक्रिया में **नागरिक समाज** से परामर्श और खुला विज्ञापन; सदस्यों में **महिलाओं और अल्पसंख्यकों** का प्रतिनिधित्व।
- आयोग का **स्वतंत्र जाँच संवर्ग** — ताकि पुलिस के विरुद्ध शिकायत पुलिस अधिकारी न जाँचें।
- एक वर्ष की सीमा पर लचीलापन और **सशस्त्र बलों** के मामलों में भी स्वतंत्र जाँच की शक्ति।

🔍 आसान परिभाषा: प्रत्यायन (Accreditation)

📘 **परिभाषा:** किसी अंतरराष्ट्रीय मानक-निकाय द्वारा यह प्रमाणित करना कि कोई संस्था निर्धारित मानकों — यहाँ पेरिस सिद्धांतों — पर कितनी खरी उतरती है; "क" श्रेणी पूर्ण अनुपालन और "ख" श्रेणी आंशिक अनुपालन दर्शाती है।

💡 **आसान भाषा में:** किसी संस्था का अंतरराष्ट्रीय "रिपोर्ट-कार्ड"। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर के किसी कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद से मिलने वाला ग्रेड — ग्रेड गिरे तो प्रतिष्ठा और अवसर दोनों घटते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "क" श्रेणी का महत्व

"क" श्रेणी वाली संस्था को ही संयुक्त राष्ट्र **मानवाधिकार परिषद** में स्वतंत्र रूप से बोलने और गठबंधन में **मतदान** का अधिकार मिलता है। "ख" श्रेणी में संस्था केवल पर्यवेक्षक की तरह भाग ले सकती है।

⚠️ भ्रम से बचें

GANHRI संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संस्थाओं का **गठबंधन** है — पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय इसका सचिवालय सहयोगी है।

श्रेणी घटाने की **सिफ़ारिश** 2025 में हुई; **अंतिम निर्णय** नवंबर 2026 की समीक्षा में होना है।

आयोग को **1999** में पहली बार "क" श्रेणी मिली थी; 2025 तक वह इसी श्रेणी में रहा।



चित्र 13.13: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🚺 भाग स — महिला, बाल एवं वंचित वर्ग आयोग

इस भाग में खंड 14 से 21 तक — राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बच्चों से जुड़े क़ानून, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women — NCW)

📖 1974 की एक रिपोर्ट — "समानता की ओर"

भारत सरकार ने 1971 में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट **"समानता की ओर"** (Towards Equality) **1974** में आई। रिपोर्ट ने बताया कि संविधान में बराबरी के वादे के बावजूद महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य, काम और राजनीतिक भागीदारी बहुत पीछे है, और उनकी शिकायतें सुनने वाली कोई विशेष संस्था नहीं है।

इसी सोच से संसद ने **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** पारित किया और **31 जनवरी 1992** को आयोग गठित हुआ, जिसकी पहली अध्यक्ष **जयंती पटनायक** थीं। आयोग का काम है — क़ानूनों की समीक्षा, शिकायतों की सुनवाई और सरकार को सलाह।

🎯 **इस कहानी से समझें:** महिला आयोग एक लंबी नीतिगत यात्रा का परिणाम है — समस्या की पहचान (1974) से संस्था (1992) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990; आयोग 31 जनवरी 1992; पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक।

पहलू	विवरण
स्थापना	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, 31 जनवरी 1992 को गठित — सांविधिक निकाय
संरचना	1 अध्यक्ष + 5 सदस्य (कम से कम एक-एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से) + 1 सदस्य-सचिव — केंद्र सरकार द्वारा नामित
कार्यकाल	3 वर्ष — वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर (अक्टूबर 2024 से)
कार्य	महिलाओं हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा; महिला अधिकार हनन की शिकायतों की जाँच; स्वप्रेरणा से मामलों का संज्ञान; कानूनी सहायता एवं परामर्श; महिला हिंसा (घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना) संबंधी मामलों में हस्तक्षेप

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनसे संबंधित कानूनी-संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है।

💡 **आसान भाषा में:** यह महिलाओं की समस्याओं (उत्पीड़न, भेदभाव, हिंसा) की सुनवाई करने वाली एक विशेष राष्ट्रीय संस्था है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों के लिए एक अलग समिति (ICC) बनाई जाती है, वैसे ही पूरे देश की महिलाओं के लिए NCW एक राष्ट्रीय स्तर की शिकायत-निवारण एवं सुरक्षा संस्था है — जैसे किसी दहेज प्रताड़ना पीड़िता की शिकायत पर NCW संबंधित पुलिस को जाँच में तेज़ी लाने के निर्देश दे सकता है।

14.1 अधिनियम की धारा 10 — कार्य

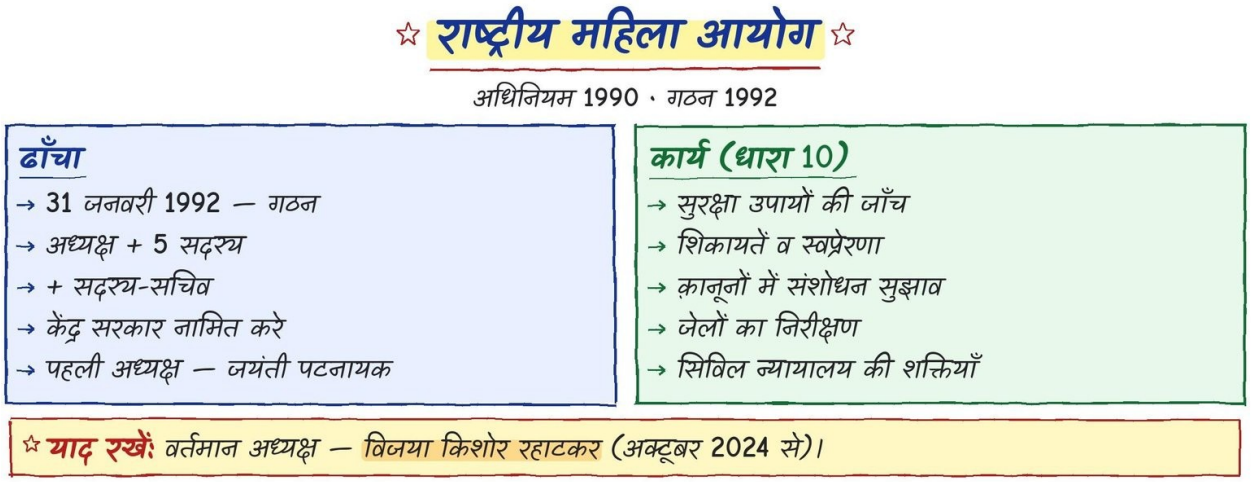
- संविधान और क़ानूनों में महिलाओं के लिए दिए गए **सुरक्षा उपायों की जाँच** और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की सिफ़ारिश।
- महिलाओं के अधिकारों के हनन की **शिकायतों** पर कार्रवाई और **स्वप्रेरणा** से संज्ञान।
- महिलाओं से जुड़े क़ानूनों में **संशोधन** सुझाना; जेलों, सुधार-गृहों और हिरासत के स्थानों का **निरीक्षण**।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास** की योजनाओं में भागीदारी और सलाह; विशेष अध्ययन और शोध।

- जाँच के लिए **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ** (धारा 10(4)); केंद्र सरकार प्रमुख नीतिगत विषयों पर आयोग से **परामर्श** करेगी (धारा 16)।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
> राष्ट्रीय महिला आयोग **सांविधिक** है, संवैधानिक नहीं — 1990 का क़ानून।
> आयोग **1990** के अधिनियम से बना, पर गठन **1992** में हुआ — दोनों वर्ष अलग हैं।
> अध्यक्ष और सदस्यों को **केंद्र सरकार** नामित करती है — राष्ट्रपति नहीं।

महिलाओं से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान	विषय
अनुच्छेद 14, 15(1), 16	क़ानून के समक्ष समानता; लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 15(3)	महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति
अनुच्छेद 39(क), 39(घ), 42	आजीविका का समान अधिकार, समान काम का समान वेतन, प्रसूति सहायता
अनुच्छेद 51क(ङ)	महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग — मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 243घ, 243न	पंचायतों व नगरपालिकाओं में कम से कम एक-तिहाई सीटें
अनुच्छेद 330क, 332क (106वाँ संशोधन 2023)	लोकसभा व विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण — परिसीमन के बाद लागू



चित्र 13.14: राष्ट्रीय महिला आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. राष्ट्रीय महिला आयोग — कार्यप्रणाली, कानूनी ढाँचा एवं राज्य महिला आयोग

📖 अजमेर की महिला जनसुनवाई (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग की **महिला जनसुनवाई** थी। ब्यावर की **सुनीता** दहेज-उत्पीड़न की शिकायत लेकर आई थी — छह महीने से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। आयोग की सदस्य ने वहीं पुलिस अधीक्षक से बात की और सात दिन में कार्रवाई-रिपोर्ट माँगी।

उसी सभागार में एक निजी कंपनी की कर्मचारी ने बताया कि उसके कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए **आंतरिक समिति** ही नहीं बनी। आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा, क्योंकि **2013 के क़ानून** के तहत दस या अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल पर ऐसी समिति अनिवार्य है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आयोग की असली ताक़त सुनवाई, निगरानी और दबाव है — वह स्वयं मुक़दमा नहीं चलाता, पर तंत्र को सक्रिय करता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 — 10 या अधिक कर्मचारियों पर आंतरिक समिति अनिवार्य।

क़ानून	वर्ष	आयोग की भूमिका
दहेज प्रतिषेध अधिनियम	1961	दहेज-उत्पीड़न की शिकायतों पर पुलिस से रिपोर्ट
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम	2005	संरक्षण अधिकारी, आश्रय व सहायता पर निगरानी
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम	2013	आंतरिक/स्थानीय समितियों के गठन की निगरानी
भारतीय न्याय संहिता	2023	महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के अध्याय पर सुझाव
संविधान (106वाँ संशोधन) — नारी शक्ति वंदन	2023	विधायिका में एक-तिहाई आरक्षण पर जागरूकता

📊 आयोग की प्रमुख व्यवस्थाएँ

1. **ऑनलाइन शिकायत पोर्टल** और चौबीसों घंटे चलने वाली **हेल्पलाइन** — घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और साइबर अपराध की शिकायतें।
2. **महिला जनसुनवाई** — ज़िलों में जाकर सीधे शिकायत सुनना।
3. **प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ** — विदेश में रहने वाले पतियों द्वारा परित्याग के मामलों के लिए।
4. राज्यों में अलग **राज्य महिला आयोग** — राजस्थान में 1999 के अधिनियम से गठित, मुख्यालय जयपुर।

🔍 आसान परिभाषा: आंतरिक समिति (Internal Committee)

📘 **परिभाषा:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन में बनने वाली समिति, जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होती है और जिसमें बाहरी स्वयंसेवी संस्था का एक सदस्य भी होता है।

💡 **आसान भाषा में:** दफ़्तर के भीतर ही बनी "शिकायत-सुनवाई टीम", ताकि महिला कर्मचारी को न्याय के लिए सीधे थाने-कचहरी न भटकना पड़े। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर के किसी कॉल-सेंटर में 200 कर्मचारी हों, तो वहाँ यह समिति बनाना और उसके सदस्यों के नाम सूचना-पट्ट पर लगाना अनिवार्य है।

⚠️ भ्रम से बचें

कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम **2013** का है, पर उसके दिशा-निर्देश **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)** में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे।

दस से कम कर्मचारियों वाले स्थानों के लिए **ज़िला अधिकारी** द्वारा बनाई **स्थानीय समिति** होती है।

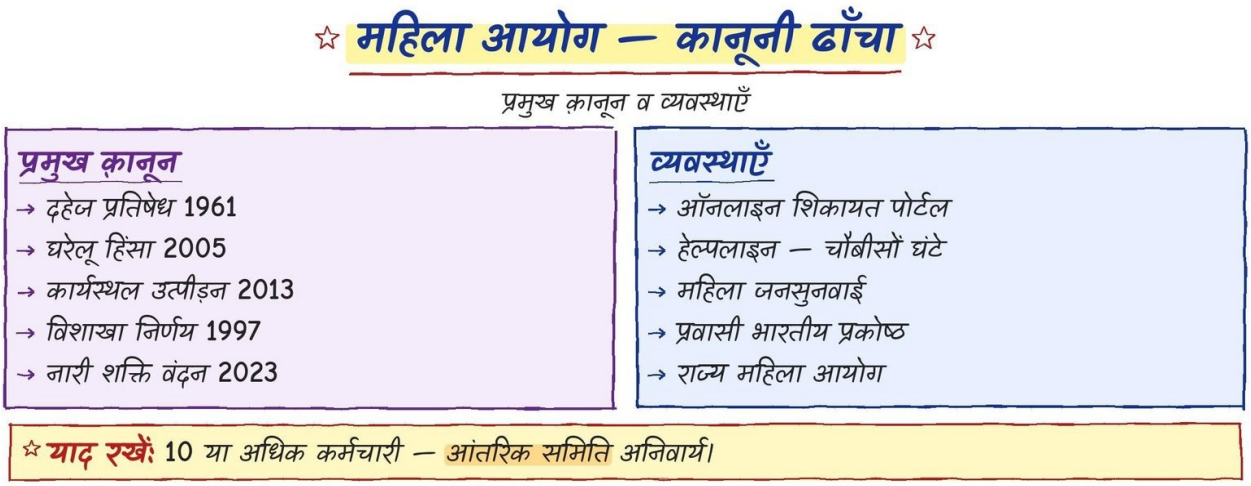
राष्ट्रीय महिला आयोग **दंड नहीं देता** — वह पुलिस, प्रशासन और न्यायालय को सक्रिय करता है।

📊 राष्ट्रीय महिला आयोग — प्रमुख अभियान और व्यवस्थाएँ

1. **महिला जनसुनवाई** — ज़िलों में जाकर शिकायतों की मौक़े पर सुनवाई।
2. **प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ** — विदेश में रहने वाले पतियों द्वारा परित्याग के मामलों पर विदेश मंत्रालय और दूतावासों से समन्वय।
3. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राज्यों के साथ **लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण**।
4. घरेलू हिंसा क़ानून के तहत **संरक्षण अधिकारियों** की नियुक्ति और **वन स्टॉप सेंटर** की निगरानी।
5. आयोग के प्रतिवेदन केंद्र सरकार के माध्यम से **संसद** में रखे जाते हैं (धारा 14)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — वन स्टॉप सेंटर

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा, पुलिस सहायता, क़ानूनी सलाह, परामर्श और अस्थायी आश्रय देने के लिए 2015 से हर ज़िले में **वन स्टॉप सेंटर** (सखी केंद्र) खोले गए।



चित्र 13.15: महिला आयोग — कार्यप्रणाली एवं कानूनी ढाँचा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

📖 ईंट-भट्ठे से स्कूल तक — भरतपुर की एक शिकायत (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। भरतपुर ज़िले के एक ईंट-भट्ठे पर दस-बारह साल के बच्चे माता-पिता के साथ ईंटें ढो रहे थे। एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने तस्वीरों के साथ **ई-बाल निदान** पोर्टल पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत भेजी। आयोग ने ज़िला प्रशासन से रिपोर्ट माँगवाई, बच्चों को मुक्त कराया गया और पास के सरकारी स्कूल में उनका दाख़िला हुआ।

आयोग के एक अधिकारी ने स्थानीय पत्रकार को बताया — "हमारा काम केवल शिकायत सुनना नहीं; शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो और किशोर न्याय — तीनों क़ानूनों की

निगरानी हमारी ज़िम्मेदारी है।" पर उन्होंने यह भी माना कि **अक्टूबर 2024** से आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य नहीं हैं, जिससे कई जाँचों की गति धीमी हुई है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बाल अधिकार आयोग शिकायत-निवारण के साथ तीन बड़े क़ानूनों का निगरानीकर्ता है; उसकी क्षमता पदों के भरे होने पर निर्भर है।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग — 5 मार्च 2007; पूर्णकालिक अध्यक्ष-सदस्य 16 अक्टूबर 2024 से रिक्त (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

पहलू	विवरण
स्थापना	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत, 5 मार्च 2007 को गठित — सांविधिक निकाय
संरचना	1 अध्यक्ष + 6 सदस्य (जिनमें से कम से कम 2 महिलाएँ होनी अनिवार्य)
कार्यकाल	3 वर्ष (अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष, सदस्य 60 वर्ष की आयु तक) — पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के पद 16 अक्टूबर 2024 से रिक्त; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अपर सचिव वलेटी प्रेमचंद अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में (अक्टूबर 2026 की स्थिति)
कार्य	18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अधिकारों से जुड़े कानूनों की समीक्षा; POCSO अधिनियम (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, 2012) के क्रियान्वयन की निगरानी; बाल श्रम, बाल तस्करी एवं बाल विवाह के मामलों की जाँच; बाल अधिकार जागरूकता को बढ़ावा

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

📘 **परिभाषा:** बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा एवं संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य करता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह बच्चों के लिए "विशेष रक्षक" है, जो सुनिश्चित करता है कि किसी बच्चे का शोषण, तस्करी या श्रम न हो और उसे शिक्षा जैसे अधिकार मिलें। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम एवं शिक्षक-अभिभावक समिति होती है, वैसे ही पूरे देश के बच्चों की सुरक्षा के लिए NCPCR कार्य करता है — जैसे किसी बाल श्रम की शिकायत मिलने पर NCPCR संबंधित राज्य प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दे सकता है, या POCSO मामलों की सुनवाई में देरी पर संज्ञान ले सकता है।

📊 आयोग — कुछ तथ्य

1. क़ानून — **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005**; गठन **5 मार्च 2007**; पहली अध्यक्ष **शांता सिन्हा**।
2. संरचना — अध्यक्ष + 6 सदस्य (शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल श्रम, बाल मनोविज्ञान, बाल क़ानून के जानकार; कम से कम 2 महिलाएँ)।
3. अध्यक्ष के चयन हेतु मंत्री (महिला एवं बाल विकास) की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति की सिफ़ारिश पर केंद्र सरकार नियुक्ति करती है।
4. जाँच हेतु **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ** (धारा 14); राज्यों में **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग** (धारा 17)।
5. ऑनलाइन शिकायत — **ई-बाल निदान**; सितंबर 2026 में एक सोशल मीडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापनों पर सुनवाई के लिए बुलाया गया।

⚠️ भ्रम से बचें

आयोग **2005** के क़ानून से बना, पर गठन **2007** में हुआ।

आयोग के लिए "बच्चा" = **18 वर्ष से कम** आयु का व्यक्ति — यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (1989) के अनुरूप है।

आयोग **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में है, गृह मंत्रालय के नहीं।

📌 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अधिनियम 2005 की **धारा 17** के तहत हर राज्य अपना आयोग बनाता है — राजस्थान में भी यह आयोग जयपुर से काम करता है। राज्य आयोग पॉक्सो और शिक्षा के अधिकार की राज्य-स्तरीय निगरानी करता है; यदि कोई मामला पहले से राज्य आयोग के पास है, तो राष्ट्रीय आयोग उसे दोबारा नहीं लेता।

📊 आयोग के कार्य (धारा 13) — विस्तार से

1. बाल अधिकारों के लिए मौजूदा **सुरक्षा उपायों की जाँच** और उन्हें प्रभावी बनाने की सिफ़ारिश।
2. आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी, तस्करी, दुर्व्यवहार आदि से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की जाँच।
3. कठिन परिस्थिति वाले बच्चों — **मुश्किल हालात, बेघर, विकलांग, कारागार में बंद माँ के बच्चे** — से जुड़े मामलों पर ध्यान।
4. बाल अधिकार से जुड़ी **संधियों** और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों का अध्ययन और सिफ़ारिश।
5. बाल गृहों और किशोर संस्थाओं का **निरीक्षण**।
6. बाल अधिकार **साक्षरता** का प्रसार और शोध।

🌟 क्या आप जानते हैं? — बाल दिवस

भारत में **14 नवंबर** (जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन) को बाल दिवस मनाया जाता है; संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय **20 नवंबर 1989** को स्वीकार हुआ और भारत ने इसे **1992** में अंगीकार किया।



चित्र 13.16: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. बाल अधिकार कानून — पॉक्सो, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय एवं आयोग की निगरानी

📖 एक बच्चे के चार क़ानून — जयपुर की बाल-कल्याण समिति (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को 13 साल का **सोनू** मिला, जो घर से भागकर आया था और एक ढाबे पर काम कर रहा था। उसे **बाल कल्याण समिति** के सामने पेश किया गया — क्योंकि **किशोर न्याय अधिनियम 2015** के तहत "देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चे" के मामले यही समिति देखती है।

समिति ने ढाबा-मालिक के विरुद्ध **बाल श्रम क़ानून** में कार्रवाई की सिफ़ारिश की, सोनू को अस्थायी रूप से बाल-गृह भेजा और उसके गाँव के स्कूल में **शिक्षा के अधिकार** के तहत फिर से दाख़िले की व्यवस्था की। एक सदस्य ने कहा — "एक बच्चा, चार क़ानून, और इन सबकी निगरानी के लिए ऊपर बाल अधिकार आयोग।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** बाल संरक्षण कई क़ानूनों का जाल है; आयोग इन क़ानूनों के बीच समन्वय और निगरानी की कड़ी है।

📌 **याद रखने लायक बात:** किशोर न्याय अधिनियम 2015 — हर ज़िले में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड।

क़ानून	बच्चे की आयु	आयोग की निगरानी	मुख्य बात
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009	6-14 वर्ष	धारा 31	अनुच्छेद 21क (86वाँ संशोधन 2002); निजी स्कूलों में 25% सीटें
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012	18 वर्ष से कम	धारा 44	विशेष न्यायालय; बच्चे के अनुकूल प्रक्रिया
किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015	18 वर्ष से कम	धारा 109	जघन्य अपराध में 16-18 वर्ष के किशोर पर वयस्क की तरह विचार संभव
बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम (2016 संशोधन)	14 से कम बाल; 14-18 किशोर	राज्य आयोग/प्रशासन	बच्चों से सभी व्यवसायों में काम पर रोक
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006	लड़की 18, लड़का 21	आयोग व प्रशासन	हर ज़िले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

New India Education by Omkar Sir

🔍 आसान परिभाषा: बच्चे का सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child)

📘 **परिभाषा:** बच्चों से जुड़े हर निर्णय — चाहे न्यायालय का हो, प्रशासन का या परिवार का — में इस बात को प्राथमिकता देने का सिद्धांत कि बच्चे की सुरक्षा, विकास, पहचान और भलाई के लिए सबसे अच्छा क्या है; यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय और किशोर न्याय अधिनियम दोनों में है।

💡 **आसान भाषा में:** बड़ों की सुविधा नहीं, बच्चे की भलाई पहले। 🏠 **उदाहरण:** बाड़मेर का कोई बाल-गृह यह तय करते समय कि बच्चा परिवार में लौटे या गोद दिया जाए, पहले यही देखता है कि बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित भविष्य कहाँ है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान और बाल विवाह

राजस्थान में **अक्षय तृतीया** (आखा तीज) के आसपास बाल विवाह की आशंका सबसे अधिक रहती है। इसलिए हर वर्ष प्रशासन विशेष अभियान चलाता है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी व पुलिस गाँव-गाँव निगरानी करते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

शिक्षा का अधिकार **6-14 वर्ष** के बच्चों के लिए है; पॉक्सो और किशोर न्याय में बच्चा **18 वर्ष से कम**।

जघन्य अपराध में **16-18 वर्ष** के किशोर पर वयस्क की तरह मुक़दमे का निर्णय **किशोर न्याय बोर्ड** के प्रारंभिक आकलन से होता है, स्वतः नहीं।

अनुच्छेद **21क** मौलिक अधिकार है; अनुच्छेद **45** (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल) नीति निदेशक तत्व है।



चित्र 13.17: बाल अधिकार कानून एवं आयोग की निगरानी — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — अनुच्छेद 338

📖 विशेष अधिकारी से संवैधानिक आयोग तक

संविधान लागू होने पर **अनुच्छेद 338** में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक **विशेष अधिकारी** का प्रावधान था, जिसे "अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त" कहा गया। एक अधिकारी पूरे देश के करोड़ों लोगों की शिकायतें कैसे सुनता? इसलिए 1978 में सरकार के संकल्प से एक बहु-सदस्यीय आयोग भी बना।

65वें संविधान संशोधन, 1990 ने विशेष अधिकारी की जगह एक बहु-सदस्यीय **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग** बनाया। फिर **89वें संशोधन, 2003** ने इसे दो भागों में बाँटा — अनुच्छेद 338 के तहत **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** और नए अनुच्छेद 338A के तहत **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** — दोनों **19 फ़रवरी 2004** से।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक अधिकारी से दो अलग संवैधानिक आयोगों तक की यात्रा बताती है कि संरक्षण की ज़रूरतें कितनी विविध थीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** 65वाँ संशोधन 1990 — संयुक्त आयोग; 89वाँ संशोधन 2003 — अलग-अलग आयोग, 19 फ़रवरी 2004 से।

पहलू	विवरण
आधार	अनुच्छेद 338 — संवैधानिक निकाय
संरचना	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य — राष्ट्रपति के हस्ताक्षर-मुद्रा सहित अधिपत्र से नियुक्त; सेवा-शर्तें राष्ट्रपति के नियमों से (कार्यकाल 3 वर्ष)
वर्तमान अध्यक्ष	किशोर मकवाना (11 मार्च 2024 से)
कार्य — 338(5)	सुरक्षा उपायों की जाँच-निगरानी, विशिष्ट शिकायतों की जाँच, सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह, राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन
शक्ति — 338(8)	जाँच के समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
परामर्श — 338(9)	केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगी
प्रतिवेदन	राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं; राज्य से जुड़ा भाग राज्यपाल को भेजा जाता है

🔍 आसान परिभाषा: सुरक्षा उपाय (Safeguards)

📘 **परिभाषा:** अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान, क़ानूनों और सरकारी आदेशों में दिए गए संरक्षण — जैसे शिक्षा-नौकरी में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 16(4)), अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17), विधायिका में आरक्षित सीटें (अनुच्छेद 330, 332) और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989।

💡 **आसान भाषा में:** वे सभी "कवच" जो कमज़ोर किए गए समुदायों को बराबरी तक पहुँचाने के लिए बनाए गए। 🏠 **उदाहरण:** नागौर के किसी गाँव में किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाए, तो अत्याचार निवारण क़ानून के तहत कार्रवाई इन्हीं सुरक्षा उपायों का हिस्सा है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आयोग और आंग्ल-भारतीय

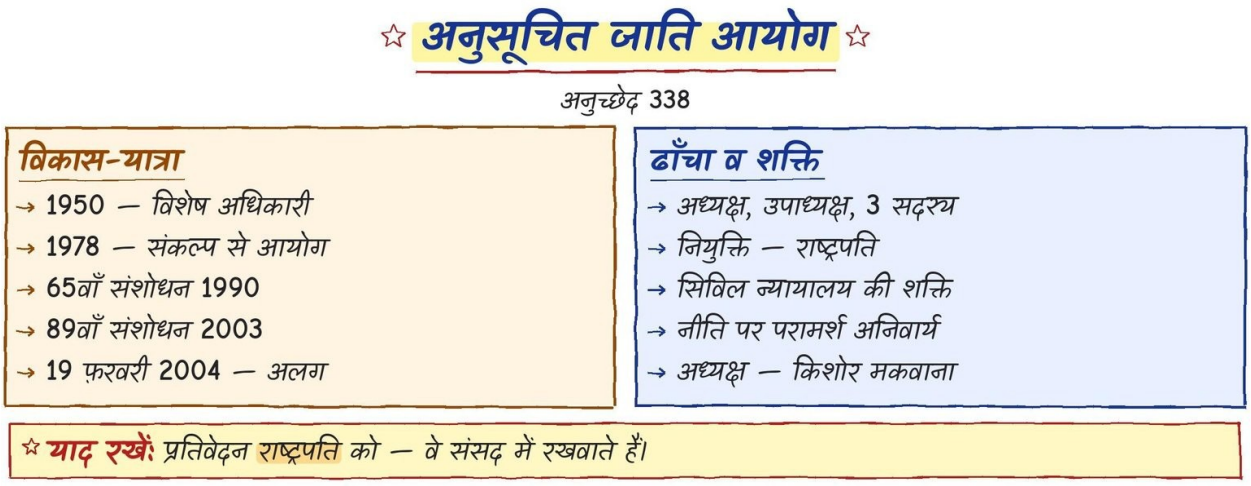
अनुच्छेद 338(10) के अनुसार अनुसूचित जातियों के संदर्भ में आयोग के कार्य **आंग्ल-भारतीय समुदाय** के संबंध में भी लागू होते हैं। पहले इसमें पिछड़े वर्ग भी थे, पर **102वें संशोधन (2018)** के बाद पिछड़े वर्गों के लिए अलग आयोग बन गया।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुसूचित जाति आयोग **संवैधानिक** है (अनुच्छेद 338); 1990 से पहले इस अनुच्छेद में **एक विशेष अधिकारी** था।
आयोग का प्रतिवेदन **राष्ट्रपति** को जाता है, संसद को सीधे नहीं।
राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग अनुच्छेद 338 का हिस्सा नहीं — वह 2004 से गैर-सांविधिक निकाय है।

📊 अत्याचार निवारण क़ानून — विकास

1. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** — विशेष न्यायालय, कठोर दंड, अग्रिम ज़मानत पर रोक (धारा 18)।
2. **2015 का संशोधन** — नए अपराध जोड़े गए, विशेष विशिष्ट न्यायालय और समयबद्ध सुनवाई।
3. **सुभाष काशीनाथ महाजन (मार्च 2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ़्तारी से पहले प्रारंभिक जाँच जैसी शर्तें जोड़ीं।
4. **अगस्त 2018 का संशोधन** — धारा 18क जोड़ी गई, शर्तें हटाई गईं; **पृथ्वी राज चौहान (2020)** में संशोधन वैध ठहराया गया।



चित्र 13.18: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — अनुच्छेद 338A

📖 बाँसवाड़ा के जंगल का पट्टा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बाँसवाड़ा ज़िले के एक गाँव की **कमला** का परिवार पीढ़ियों से जंगल की ज़मीन पर खेती करता आया था, पर उसके पास काग़ज़ नहीं थे। **वन अधिकार अधिनियम 2006** के तहत ग्राम सभा ने उसका दावा मंज़ूर किया, फिर भी उपखंड स्तर पर फ़ाइल वर्षों अटकी रही। गाँव के युवाओं ने **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** को शिकायत भेजी।

आयोग ने ज़िला प्रशासन से रिपोर्ट मँगवाई और समयबद्ध निपटारे की सिफ़ारिश की। कुछ महीनों में कमला को **वन अधिकार पत्र** मिल गया। आयोग के एक सदस्य ने कहा — "वन अधिकार, विस्थापन और पुनर्वास हमारे काम के बड़े हिस्से हैं — क्योंकि जनजातियों की समस्याएँ अनुसूचित जातियों से अलग हैं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** जनजाति आयोग को अलग इसलिए बनाया गया कि ज़मीन, जंगल, विस्थापन और संस्कृति जैसे मुद्दे विशिष्ट हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — अनुच्छेद 338A (89वाँ संशोधन 2003), 19 फ़रवरी 2004 से।

पहलू	अनुसूचित जाति आयोग	अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद	338	338A
अलग अस्तित्व	19 फ़रवरी 2004	19 फ़रवरी 2004
संरचना	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य (एक महिला सहित)
वर्तमान अध्यक्ष	किशोर मकवाना	अंतर सिंह आर्य
विशेष कार्य	अत्याचार निवारण, आरक्षण की निगरानी	वन अधिकार, लघु वनोपज, विस्थापन-पुनर्वास, पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996
नोडल मंत्रालय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	जनजातीय कार्य

📊 राजस्थान — अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ

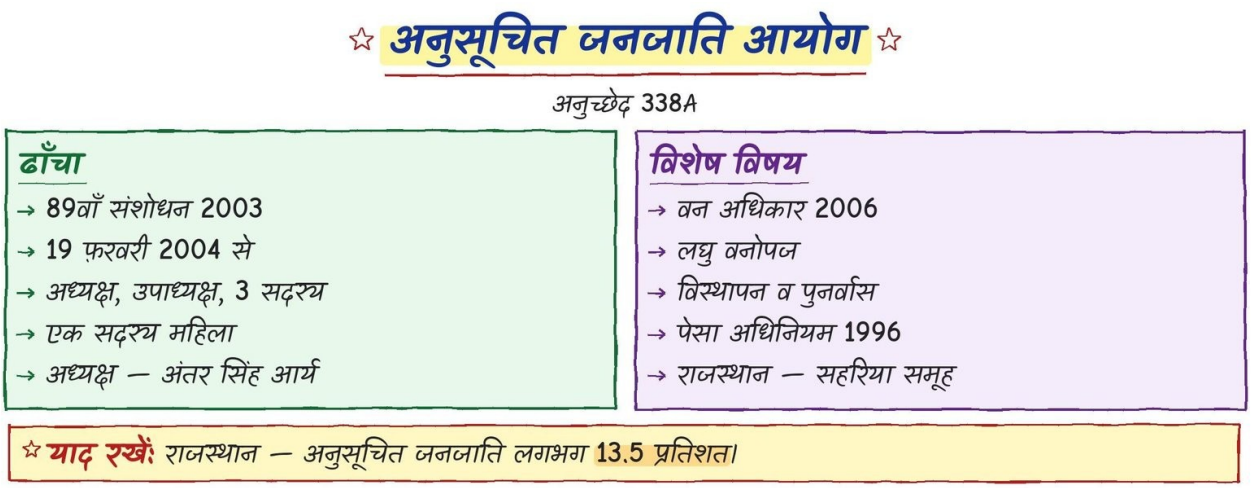
1. जनगणना 2011 में राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा लगभग **13.5 प्रतिशत**।
2. संविधान की **पाँचवीं अनुसूची** के अनुसूचित क्षेत्र — बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ पूरी तरह, तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही के कुछ भाग।
3. प्रमुख जनजातियाँ — मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर; **सहरिया** राज्य की एकमात्र **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह** (PVTG)।

⚠️ भ्रम से बचें

जनजाति आयोग अनुच्छेद **338A** में है — **338B** पिछड़ा वर्ग आयोग का है।

पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं; छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) में **स्वायत्त ज़िला परिषदें** होती हैं।

अनुसूचित जनजातियों की सूची **राष्ट्रपति** अधिसूचित करते हैं (अनुच्छेद 342), पर उसमें बदलाव केवल **संसद के क़ानून** से।



चित्र 13.19: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

20. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — अनुच्छेद 338B

📖 इंद्रा साहनी से 102वें संशोधन तक

1992 में **इंद्रा साहनी** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध माना और निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों की सूची में जातियाँ जोड़ने-हटाने के लिए एक **स्थायी निकाय** बने। परिणाम — **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993** और एक **सांविधिक** आयोग।

पर यह आयोग केवल सूची पर सलाह दे सकता था, शिकायतें नहीं सुन सकता था। **102वें संविधान संशोधन, 2018** ने इसे **अनुच्छेद 338B** के तहत **संवैधानिक दर्जा** दिया और अनुच्छेद 342A जोड़ा। 2021 में मराठा आरक्षण मामले के बाद **105वें संशोधन** ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी पिछड़ा वर्ग सूची स्वयं बना सकते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** न्यायिक निर्देश से बना सांविधिक आयोग संविधान संशोधन से संवैधानिक बना — यह संस्थाओं के विकास का उत्तम उदाहरण है।

📌 **याद रखने लायक बात:** 102वाँ संशोधन 2018 — अनुच्छेद 338B, 342A; 105वाँ संशोधन 2021 — राज्यों को अपनी सूची का अधिकार।

पहलू	1993-2018 (सांविधिक)	2018 से (संवैधानिक)
आधार	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993	अनुच्छेद 338B (1993 का अधिनियम निरस्त)
काम	सूची में जाति जोड़ने/हटाने पर सलाह	सुरक्षा उपायों की निगरानी, शिकायतें, विकास पर सलाह
शक्तियाँ	सीमित	सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
संरचना	अध्यक्ष + 4 सदस्य	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य
वर्तमान अध्यक्ष	—	साध्वी निरंजन ज्योति (18 मार्च 2026 से)

🔍 आसान परिभाषा: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (Socially and Educationally Backward Classes)

📘 **परिभाषा:** वे वर्ग जिन्हें अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रयोजन से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर पहचाना गया हो; केंद्र की सूची राष्ट्रपति अधिसूचित करते हैं (अनुच्छेद 342A) और राज्य अपनी अलग सूची बना सकते हैं (105वाँ संशोधन)।

💡 **आसान भाषा में:** वे समुदाय जो अनुसूचित जाति-जनजाति नहीं हैं, पर सामाजिक हैसियत और पढ़ाई-लिखाई में पीछे रह गए। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में केंद्र और राज्य की पिछड़ा वर्ग सूचियाँ अलग-अलग हो सकती हैं — कोई जाति राज्य सूची में हो, पर केंद्रीय सूची में न हो।

⚠️ भ्रम से बचें

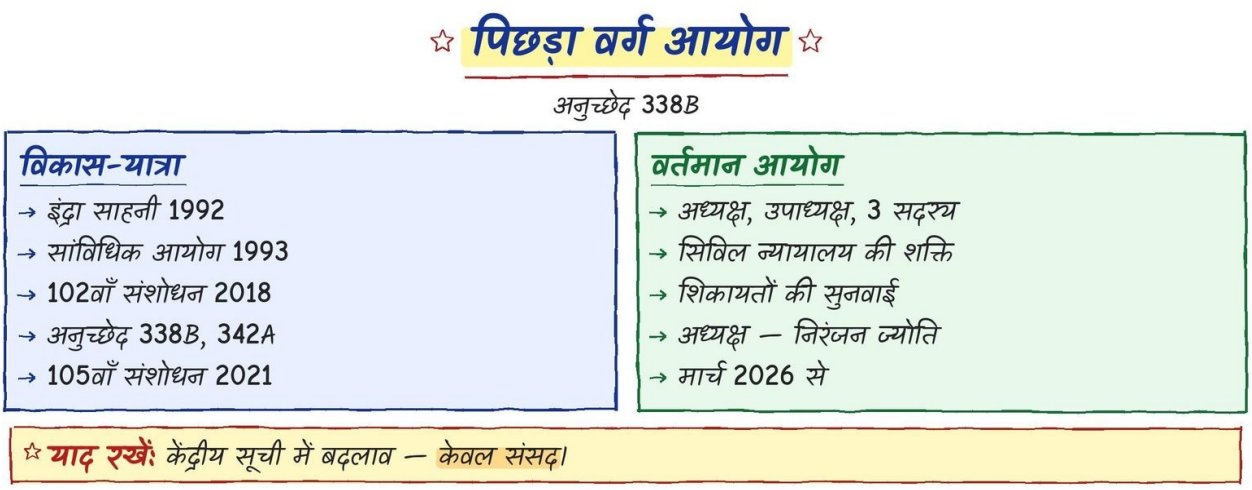
पिछड़ा वर्ग आयोग **1993** में सांविधिक और **2018** में संवैधानिक बना — दोनों को न मिलाएँ।

"क्रीमी लेयर" का सिद्धांत **इंद्रा साहनी (1992)** से आया; यह आयोग का बनाया नियम नहीं।

केंद्रीय सूची में **बदलाव केवल संसद** कर सकती है (अनुच्छेद 342A(2)); राज्य सूची राज्य स्वयं तय करते हैं (342A(3))।

🌟 क्या आप जानते हैं? — क्रीमी लेयर और उप-वर्गीकरण

केंद्र की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए **क्रीमी लेयर** की आय-सीमा **₹8 लाख वार्षिक** (2017 से) है। पिछड़े वर्गों के **उप-वर्गीकरण** पर **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** ने **31 जुलाई 2023** को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी।



चित्र 13.20: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी एवं अन्य आयोग

📖 अजमेर, पुष्कर और छह अधिसूचित अल्पसंख्यक (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर के एक विद्यालय में शिक्षक **डेविड** ने बच्चों से पूछा — "भारत में कितने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित हैं?" किसी ने पाँच कहा, किसी ने चार। डेविड ने बोर्ड पर लिखा — "1993 में पाँच — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी; **2014** में **जैन** जुड़े। कुल छह।"

फिर उन्होंने समझाया — "इनके अधिकारों की निगरानी **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** करता है, जो **1992** के क़ानून से बना। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में अलग व्यवस्था है — **अनुच्छेद 350B** का **विशेष अधिकारी**, जिसे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कहते हैं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** धार्मिक अल्पसंख्यकों का आयोग सांविधिक है, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकारी संवैधानिक।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992; जैन समुदाय 2014 में अधिसूचित; अनुच्छेद 350B — 7वाँ संशोधन 1956।

निकाय	प्रकृति	आधार	मुख्य बात
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	सांविधिक	अधिनियम 1992 (1978 का संकल्प-आधारित आयोग पहले)	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 सदस्य — सभी अल्पसंख्यक समुदायों से; अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल (जुलाई 2026 से)
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	संवैधानिक	अनुच्छेद 350B (7वाँ संशोधन 1956)	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; प्रतिवेदन राष्ट्रपति को; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन
राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग	गैर-सांविधिक	1993 का अधिनियम 2004 में समाप्त; तब से संकल्प से	मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, सफ़ाई कर्मियों के कल्याण की निगरानी
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग	सांविधिक	अधिनियम 2004	अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से जुड़े विवाद

🔍 आसान परिभाषा: अधिसूचित अल्पसंख्यक (Notified Minority)

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(ग) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर "अल्पसंख्यक" घोषित समुदाय — वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।

💡 **आसान भाषा में:** वे समुदाय जिन्हें सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से अल्पसंख्यक माना है। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर का कोई जैन धर्मार्थ विद्यालय 2014 के बाद अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के लिए आवेदन कर सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग **सांविधिक** है; संविधान में अल्पसंख्यक की **परिभाषा नहीं** है।

अनुच्छेद **350B** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं; अनुच्छेद **350A** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से जुड़ा है।

टी.एम.ए. पै फ़ाउंडेशन (2002) के अनुसार अल्पसंख्यक का निर्धारण **राज्य** को इकाई मानकर होता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त

अनुच्छेद 350B के विशेष अधिकारी को **भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त** कहा जाता है। यह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जो उसे संसद में रखवाते हैं और संबंधित राज्यों को भेजते हैं।



चित्र 13.21: अल्पसंख्यक आयोग एवं अन्य आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📈 भाग द — नीति आयोग, वित्त आयोग एवं वर्गीकरण

इस भाग में खंड 22 से 28 तक — नीति आयोग की संरचना, योजना आयोग से तुलना, नीति आयोग के सूचकांक व पहल, वित्त आयोग और सोलहवाँ वित्त आयोग, निकायों का वर्गीकरण, अन्य संवैधानिक आयोग, तथा 2026 का राष्ट्रीय अधिकरण आयोग और आगे की राह।

22. नीति आयोग — गठन एवं संरचना

📖 15 अगस्त 2014 की घोषणा और 1 जनवरी 2015

15 अगस्त 2014 को लाल क़िले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 1950 से चल रहे **योजना आयोग** की जगह एक नई संस्था बनेगी। कुछ ही महीनों में **1 जनवरी 2015** को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से **नीति आयोग** (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) बना। इसके पहले उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री **अरविंद पनगढ़िया** और पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी **सिंधुश्री खुल्लर** थीं; शासी परिषद की पहली बैठक **8 फ़रवरी 2015** को हुई।

ग्यारह साल बाद, **25 अप्रैल 2026** को आयोग का पुनर्गठन हुआ — पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार **अशोक कुमार लाहिड़ी** उपाध्यक्ष बने (8 मई 2026 को कार्यभार) और विज्ञान व स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ पूर्णकालिक सदस्य बने। **17 अगस्त 2026** को **अनुराग जैन** ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नीति आयोग किसी क़ानून से नहीं, सरकार के प्रस्ताव से बना; इसलिए इसकी संरचना सरकार समय-समय पर बदल सकती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** नीति आयोग — 1 जनवरी 2015; उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी (8 मई 2026 से); सीईओ अनुराग जैन (17 अगस्त 2026 से)।

पहलू	विवरण
स्थापना	1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव (Cabinet Resolution) से — योजना आयोग (1950) का स्थान लिया; यह न तो संवैधानिक है, न सांविधिक — केवल एक कार्यकारी (Executive) निकाय/थिंक-टैंक है
अध्यक्ष	प्रधानमंत्री
शासी परिषद (Governing Council)	सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी) के मुख्यमंत्री + अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक — "सहकारी संघवाद" की भावना का प्रतीक
उपाध्यक्ष	प्रधानमंत्री द्वारा नामित, कैबिनेट मंत्री का दर्जा — वर्तमान उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी (8 मई 2026 से)
CEO	केंद्र सरकार (मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति) द्वारा नियुक्त, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी — वर्तमान CEO अनुराग जैन (17 अगस्त 2026 से)
सदस्य	पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य (विशेषज्ञ) एवं पदेन सदस्य (कुछ केंद्रीय मंत्री)

🔍 आसान परिभाषा: नीति आयोग (NITI Aayog)

📘 **परिभाषा:** भारत सरकार का प्रमुख नीति-निर्माण थिंक-टैंक, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुई — यह योजना आयोग के स्थान पर बना एवं सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह सरकार का "थिंक-टैंक" (सलाहकार दिमाग) है जो विकास की रणनीति सुझाता है, परंतु पैसा खुद बाँटता नहीं (जो काम पहले योजना आयोग करता था)। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कंपनी में एक "स्ट्रैटेजी टीम" होती है जो नई योजनाएँ सुझाती है लेकिन बजट खुद खर्च नहीं करती (वह काम फाइनेंस टीम करती है) — वैसे ही नीति आयोग सरकार को नीति-सुझाव देता है, जबकि पैसों का बँटवारा वित्त आयोग व वित्त मंत्रालय करते हैं; उदाहरण के लिए नीति आयोग हर साल SDG इंडिया इंडेक्स जारी करता है जो राज्यों की सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति दर्शाता है।

📊 नीति आयोग की संरचना (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

1. **अध्यक्ष** — प्रधानमंत्री; **उपाध्यक्ष** — अशोक कुमार लाहिड़ी (कैबिनेट मंत्री का दर्जा)।
2. **पूर्णकालिक सदस्य** — राजीव गौबा, के.वी. राजू, गोबर्धन दास, अभय करंदीकर, एम. श्रीनिवास आदि (राज्य मंत्री का दर्जा)।
3. **पदेन सदस्य** — प्रधानमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री; **विशेष आमंत्रित** — कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री।
4. **शासी परिषद** — सभी मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल; **क्षेत्रीय परिषदें** — विशेष क्षेत्रीय मुद्दों के लिए, अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके नामित।
5. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** — अनुराग जैन; संलग्न संस्थाएँ — अटल नवाचार मिशन, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय।

⚠️ भ्रम से बचें

नीति आयोग **न संवैधानिक, न सांविधिक** — केवल मंत्रिमंडल का प्रस्ताव; योजना आयोग भी (15 मार्च 1950) प्रस्ताव से ही बना था।

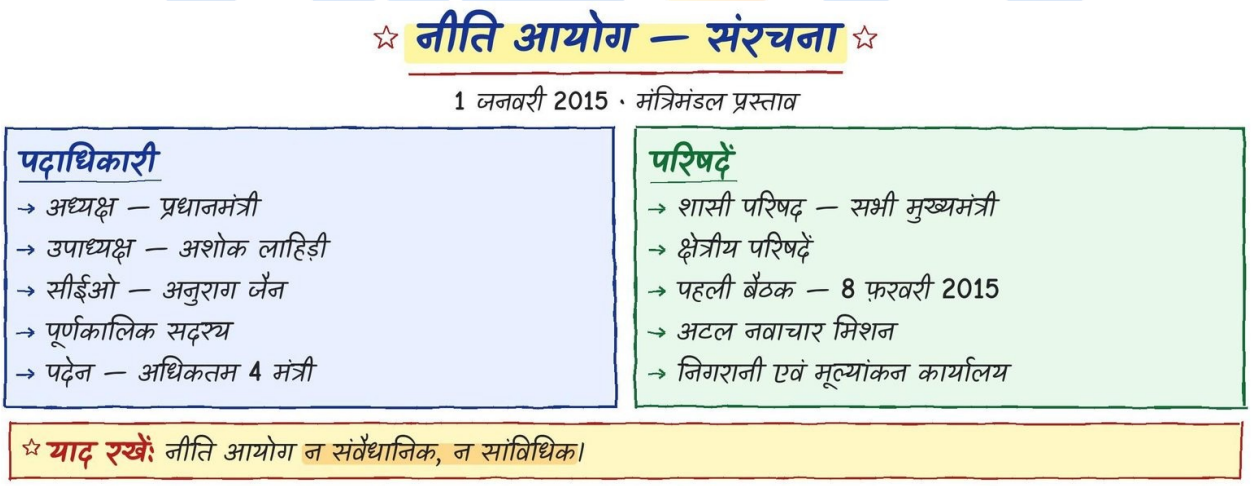
उपाध्यक्ष को **कैबिनेट मंत्री** का और पूर्णकालिक सदस्यों को **राज्य मंत्री** का दर्जा है।

शासी परिषद में **सभी मुख्यमंत्री** होते हैं — राष्ट्रीय विकास परिषद (1952) अब व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय है।

नीति आयोग के उद्देश्य (मंत्रिमंडल प्रस्ताव 2015)	अर्थ
सहकारी संघवाद	राज्यों के साथ नियमित, संरचित सहयोग
ग्राम-स्तर तक योजना	विश्वसनीय योजनाएँ गाँव से ऊपर की ओर
राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान	आर्थिक नीति में सुरक्षा हितों का समावेश
वंचित वर्गों पर ध्यान	विकास से छूटे लोगों पर विशेष ध्यान
ज्ञान व नवाचार केंद्र	विशेषज्ञों, शोध संस्थानों और उद्यमियों से साझेदारी
निगरानी व मूल्यांकन	कार्यक्रमों का आँकड़ों पर आधारित आकलन

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान

नीति आयोग का पूरा नाम **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान** (National Institution for Transforming India) है; "नीति" शब्द हिंदी के "नीति" अर्थात् नीति-निर्माण से भी जुड़ता है।



चित्र 13.22: नीति आयोग — गठन एवं संरचना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

23. योजना आयोग बनाम नीति आयोग

📖 जैसलमेर के कलेक्टर की दो फ़ाइलें (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जैसलमेर के एक पुराने अधिकारी ने अपने युवा उत्तराधिकारी को दो फ़ाइलें दिखाईं। पहली 2010 की थी — राज्य की वार्षिक योजना पर दिल्ली के योजना भवन में चर्चा, जहाँ योजना आयोग तय करता था कि राज्य को कितना पैसा और किस योजना में मिलेगा। "तब मुख्यमंत्री तक को योजना

आयोग के उपाध्यक्ष से मोल-भाव करना पड़ता था," उन्होंने कहा।

दूसरी फ़ाइल 2024 की थी — **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** में जैसलमेर की रैंकिंग, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढाँचे के आँकड़ों की तुलना हर महीने दूसरे ज़िलों से होती थी। "अब पैसा नीति आयोग नहीं बाँटता — वह वित्त आयोग और मंत्रालयों के पास है। नीति आयोग आँकड़े, रैंकिंग और विचार देता है, और ज़िलों-राज्यों में **प्रतिस्पर्धा** जगाता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** योजना आयोग "नियंत्रक" था, नीति आयोग "सलाहकार और उत्प्रेरक" है — बदलाव धन-आवंटन की शक्ति हटने से आया।

📌 **याद रखने लायक बात:** योजना आयोग 1950-2014 (12 पंचवर्षीय योजनाएँ); नीति आयोग 2015 से — धन-आवंटन की शक्ति नहीं।

योजना आयोग (Planning Commission, 1950-2014)	नीति आयोग (NITI Aayog, 2015 से)
◆ **शीर्ष-नीचे (Top-Down) दृष्टिकोण — केंद्र राज्यों को योजना बताता था**	◆ नीचे-ऊपर (Bottom-Up) एवं सहकारी संघवाद पर आधारित दृष्टिकोण
◆ **पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans) बनाता था**	◆ केवल एक थिंक-टैंक — नीति संबंधी सुझाव व दिशा-निर्देश देता है
◆ **राज्यों को वित्तीय आवंटन की शक्ति रखता था**	◆ वित्तीय आवंटन की कोई शक्ति नहीं (यह अब वित्त आयोग एवं वित्त मंत्रालय के पास)
◆ **न तो संवैधानिक, न सांविधिक — कार्यकारी प्रस्ताव से गठित**	◆ राज्यों की भागीदारी अधिक — शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री शामिल

🔍 आसान परिभाषा: थिंक टैंक (Think Tank)

📘 **परिभाषा:** एक ऐसी संस्था जो शोध, विश्लेषण एवं विशेषज्ञ सलाह के आधार पर सरकार अथवा संगठनों को नीति-निर्माण में मदद करती है, परंतु उसे स्वयं लागू करने या वित्तीय आवंटन करने की कार्यकारी शक्ति नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक "सलाहकार दिमाग" है जो विचार और सुझाव देता है, फैसला व अमल सरकार करती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्रिकेट टीम का कोच खेल की रणनीति सुझाता है, परंतु मैदान में खेलना और शॉट खेलना खिलाड़ियों (यानी सरकार) के हाथ में होता है — वैसे ही नीति आयोग जैसी थिंक-टैंक संस्थाएँ रणनीति सुझाती हैं, पर कार्यान्वयन सरकारी मंत्रालय व राज्य सरकारें करती हैं।

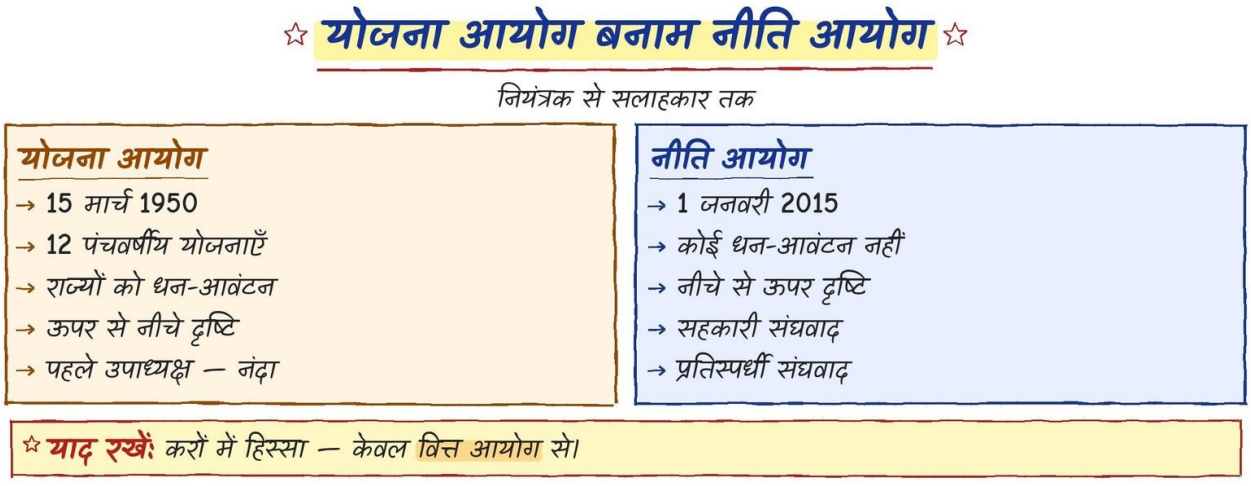
आधार	योजना आयोग	नीति आयोग
योजना का स्वरूप	12 पंचवर्षीय योजनाएँ (1951-2017)	15 वर्षीय दृष्टि, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य-योजना की रूपरेखा; अब "विकसित भारत 2047"
धन	राज्यों को योजना-अनुदान बाँटता था	धन-आवंटन की कोई शक्ति नहीं
राज्यों की भूमिका	राष्ट्रीय विकास परिषद में सीमित	शासी परिषद में सीधे भागीदार
संघवाद	केंद्रीकृत	सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद
विशेषज्ञता	मुख्यतः अर्थशास्त्री व नौकरशाह	विषय-विशेषज्ञ, नवाचार और निजी क्षेत्र से संवाद

⚠️ भ्रम से बचें

पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम **बारहवीं योजना (2012-17)** के साथ समाप्त हुआ — नीति आयोग ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई।

योजना आयोग के पहले अध्यक्ष **जवाहरलाल नेहरू** और पहले उपाध्यक्ष **गुलज़ारीलाल नंदा** थे।

राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा **वित्त आयोग** की सिफ़ारिश से मिलता है — न योजना आयोग से कभी, न नीति आयोग से।



चित्र 13.23: योजना आयोग बनाम नीति आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

24. नीति आयोग — कार्य, सूचकांक एवं प्रमुख पहल

📖 करौली की रैंकिंग — आँकड़ों से बदलाव (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जनवरी 2018 में शुरू हुए **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** में देश के 112 सबसे पिछड़े ज़िले चुने गए, जिनमें राजस्थान के **बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही** थे। करौली के एक ब्लॉक में तैनात युवा अधिकारी **अंकिता** ने देखा कि रैंकिंग में ज़िला संस्थागत प्रसव और आँगनबाड़ी पोषण में पीछे है।

उसने हर ग्राम पंचायत के आँकड़े डैशबोर्ड पर डलवाए, आशा कार्यकर्ताओं की बैठकें बढ़ाईं और छह महीने में ज़िला कई मानकों पर ऊपर आ गया। उसने अपनी डायरी में लिखा — "नीति आयोग पैसा नहीं देता, पर आईना दिखाता है — और आईना देखकर ही सुधार शुरू होता है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** नीति आयोग का औज़ार है — आँकड़ा, सूचकांक और प्रतिस्पर्धा; यही "प्रतिस्पर्धी संघवाद" है।

📌 **याद रखने लायक बात:** आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम — जनवरी 2018, 112 ज़िले (राजस्थान के 5); आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम — जनवरी 2023, 500 ब्लॉक।

पहल / सूचकांक	शुरुआत	क्या मापता/करता है
सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक	2018	राज्यों की 17 सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम	जनवरी 2018	112 पिछड़े ज़िलों की मासिक रैंकिंग
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम	जनवरी 2023	500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि
अटल नवाचार मिशन	2016	अटल टिंकरिंग लैब, इनक्यूबेशन केंद्र
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक	जनवरी 2025	बड़े राज्यों की वित्तीय सेहत की तुलना
निर्यात तैयारी सूचकांक	2020	राज्यों की निर्यात क्षमता

🔍 आसान परिभाषा: प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)

📘 **परिभाषा:** संघीय व्यवस्था का वह रूप जिसमें राज्य निवेश, विकास-सूचकांकों और सुशासन में एक-दूसरे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और केंद्र रैंकिंग व प्रोत्साहन के ज़रिए इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्यों की "क्लास-रैंकिंग" — जिससे हर राज्य आगे निकलने की कोशिश करे। 🏠 **उदाहरण:** यदि राजस्थान किसी सूचकांक में पड़ोसी राज्य से पीछे आए, तो सरकार उस क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता देती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — शासी परिषद की बैठकें

नीति आयोग की शासी परिषद की **दसवीं बैठक 24 मई 2025** को "विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047" विषय पर हुई। ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री केंद्र के सामने अपने राज्य की माँगें और सुझाव सीधे रखते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान के आकांक्षी ज़िले **पाँच** हैं — बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही।

सहकारी संघवाद = केंद्र-राज्य **मिलकर**; प्रतिस्पर्धी संघवाद = राज्य **आपस में होड़** — नीति आयोग दोनों को बढ़ावा देता है।

अटल नवाचार मिशन **नीति आयोग** के अधीन है, विज्ञान मंत्रालय के नहीं।

📊 नीति आयोग की कुछ और पहलें

1. **विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय** — केंद्रीय योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन।
2. **राज्य सहायता मिशन** — राज्यों में "राज्य परिवर्तन संस्थान" बनाने में सहायता।
3. **महिला उद्यमिता मंच** — महिला उद्यमियों के लिए समेकित मंच।
4. **भारत नवाचार सूचकांक** और **स्वास्थ्य सूचकांक** — राज्यों की तुलना।
5. **बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक** — स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर के 12 संकेतकों पर।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अटल टिंकरिंग लैब

अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूलों में बनी **अटल टिंकरिंग लैब** में बच्चे थ्री-डी प्रिंटर, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए अपने विचारों के प्रोटोटाइप बनाते हैं।

☆ नीति आयोग — पहल ☆

सूचकांक व कार्यक्रम

कार्यक्रम

→ आकांक्षी ज़िले — 2018
→ 112 ज़िले, राजस्थान के 5
→ आकांक्षी ब्लॉक — 2023
→ 500 ब्लॉक
→ अटल नवाचार मिशन 2016

सूचकांक

→ सतत विकास सूचकांक 2018
→ राजकोषीय स्वास्थ्य 2025
→ निर्यात तैयारी 2020
→ राज्यों की रैंकिंग
→ प्रतिस्पर्धी संघवाद

☆ **याद रखें:** राजस्थान — बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही।

चित्र 13.24: नीति आयोग — कार्य, सूचकांक एवं पहल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

25. वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) एवं सोलहवाँ वित्त आयोग

📖 1 फ़रवरी 2026 — बजट के साथ एक रिपोर्ट

1 फ़रवरी 2026 को केंद्रीय बजट के साथ वित्त मंत्री ने संसद में एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ रखा — **सोलहवें वित्त आयोग** की रिपोर्ट, जिसे आयोग के अध्यक्ष **अरविंद पनगढ़िया** ने **17 नवंबर 2025** को राष्ट्रपति को सौंपा था। जयपुर के राज्य वित्त विभाग में अधिकारी रात भर यह गणना करते रहे कि अगले पाँच वर्षों (2026-31) में राजस्थान को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा मिलेगा।

आयोग ने राज्यों का हिस्सा **41 प्रतिशत** पर बनाए रखा, यद्यपि 18 राज्यों ने इसे 50 प्रतिशत करने की माँग की थी। पहली बार राज्यों के बीच बँटवारे के सूत्र में **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान** को 10 प्रतिशत भार दिया गया, और **राजस्व घाटा अनुदान** बंद कर दिए गए। सरकार ने सिफ़ारिशें स्वीकार कीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की धुरी है; नीति आयोग के विपरीत यह संवैधानिक है और इसकी सिफ़ारिशें धन-बँटवारा तय करती हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** सोलहवाँ वित्त आयोग — गठन 31 दिसंबर 2023; रिपोर्ट 17 नवंबर 2025; संसद में 1 फ़रवरी 2026; राज्यों का हिस्सा 41%।

अनुच्छेद **280**

वित्त आयोग

राष्ट्रपति हर **पाँच वर्ष** (या आवश्यकता हो तो पहले) एक वित्त आयोग बनाते हैं — **अध्यक्ष और चार सदस्य**। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम का बँटवारा, राज्यों के बीच हिस्से का निर्धारण, अनुच्छेद 275 के अनुदान के सिद्धांत और पंचायतों-नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के उपाय सुझाता है। योग्यताएँ **वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951** में हैं; रिपोर्ट अनुच्छेद 281 के तहत संसद में रखी जाती है।

मानदंड (राज्यों में बँटवारा)	15वाँ आयोग	16वाँ आयोग
प्रति व्यक्ति आय में अंतर	45%	42.5%
जनसंख्या (2011)	15%	17.5%
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	12.5%	10%
क्षेत्रफल	15%	10%
वन क्षेत्र	10%	10%
सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	—	10% (नया)
कर-संग्रह प्रयास	2.5%	—

📊 सोलहवाँ वित्त आयोग — मुख्य बातें

1. राज्यों का हिस्सा (ऊर्ध्वाधर बँटवारा) — विभाज्य कोष का **41 प्रतिशत** (2026-27 से 2030-31)।
2. **राजस्व घाटा अनुदान**, क्षेत्र-विशेष और राज्य-विशेष अनुदान **बंद**; स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान जारी।
3. 2026-27 के लिए **₹1.4 लाख करोड़** के वित्त आयोग अनुदान का बजट प्रावधान।
4. राज्यों से **बजट से बाहर उधारी** बंद करने और राजकोषीय अनुशासन का आग्रह।
5. उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक (लगभग 17.6%), फिर बिहार (लगभग 9.95%)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्य वित्त आयोग

पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए **अनुच्छेद 243-I और 243-Y** के तहत हर राज्य अपना **राज्य वित्त आयोग** बनाता है। राजस्थान में **सातवाँ राज्य वित्त आयोग** अगस्त

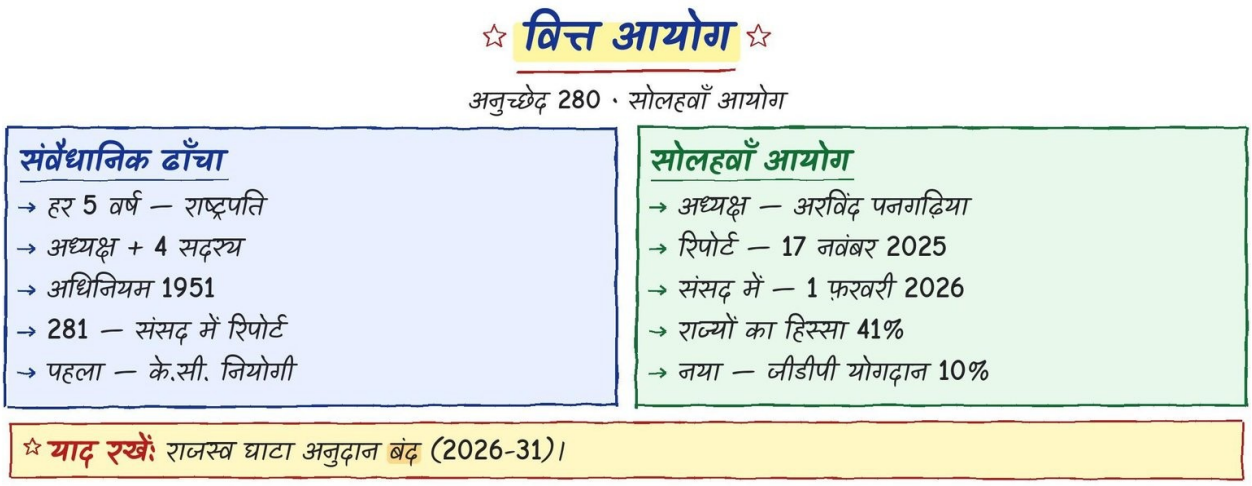
2025 में गठित हुआ।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
> वित्त आयोग **अर्ध-न्यायिक सलाहकार** निकाय है — इसकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं, पर परंपरा से प्रायः स्वीकार की जाती हैं।
> पहला वित्त आयोग **के.सी. नियोगी** (1951) की अध्यक्षता में; पंद्रहवाँ **एन.के. सिंह**; सोलहवाँ **अरविंद पनगढ़िया**।
> 41 प्रतिशत **विभाज्य कोष** का है — उपकर और अधिभार इसमें शामिल नहीं, इसलिए राज्यों का वास्तविक हिस्सा सकल कर-राजस्व का इससे कम बैठता है।

वित्त आयोग — ऊर्ध्वाधर बँटवारे की यात्रा

आयोग	अध्यक्ष	अवधि	राज्यों का हिस्सा
पहला	के.सी. नियोगी	1952-57	आयकर का 55% व कुछ उत्पाद शुल्क
तेरहवाँ	विजय केलकर	2010-15	32%
चौदहवाँ	वाई.वी. रेड्डी	2015-20	42%
पंद्रहवाँ	एन.के. सिंह	2020-26	41% (जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने से 1% कम)
सोलहवाँ	अरविंद पनगढ़िया	2026-31	41%

> 📊 **वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता (अधिनियम 1951)**
> 1. **अध्यक्ष** — सार्वजनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
> 2. **चार सदस्य** — उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसकी योग्यता वाला; वित्त-लेखा का विशेष ज्ञान; प्रशासन व वित्तीय मामलों का अनुभव; अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान।
> 3. सदस्य **पुनर्नियुक्ति** के पात्र होते हैं।



चित्र 13.25: वित्त आयोग एवं सोलहवाँ वित्त आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

26. निकायों का वर्गीकरण — संवैधानिक बनाम सांविधिक बनाम कार्यकारी

> 📖 **तीन तरह की ईंटें — एक शिक्षक की उपमा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)**
>
> यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। उदयपुर के एक कोचिंग-कक्ष में शिक्षिका **रश्मि** ने बोर्ड पर तीन ईंटें बनाईं और लिखा — "नींव की ईंट, दीवार की ईंट, सजावट की ईंट।" फिर समझाया — "**संवैधानिक निकाय** नींव की ईंट हैं — इन्हें हटाने के लिए संविधान संशोधन चाहिए। **सांविधिक निकाय** दीवार की ईंट हैं — संसद साधारण क़ानून से इन्हें बदल सकती है। और **कार्यकारी निकाय** सजावट की ईंट — सरकार एक प्रस्ताव से इन्हें बना या मिटा सकती है।"
>
> एक छात्र ने पूछा — "तो योजना आयोग को हटाने के लिए संसद की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी?" रश्मि मुस्कुराई — "क्योंकि वह सजावट की ईंट था। पर वित्त आयोग को हटाना हो, तो अनुच्छेद 280 बदलना पड़ेगा।"
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** किसी निकाय का स्रोत ही तय करता है कि उसे बदलना कितना कठिन है — और इसी से उसकी स्वतंत्रता की मज़बूती भी।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** संवैधानिक — संविधान में; सांविधिक — संसद/विधानमंडल के क़ानून से; कार्यकारी — सरकार के प्रस्ताव से।

निकाय	प्रकार	स्थापना आधार
संघ लोक सेवा आयोग	संवैधानिक (Constitutional)	अनुच्छेद 315 — सीधे संविधान में उल्लेखित
NHRC	सांविधिक (Statutory)	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 — संसद के कानून से
NCW	सांविधिक (Statutory)	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
NCPCR	सांविधिक (Statutory)	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
नीति आयोग	गैर-सांविधिक/कार्यकारी (Executive)	केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव, 2015 — न संविधान में, न किसी कानून में

🔍 आसान परिभाषा: संवैधानिक निकाय बनाम सांविधिक निकाय (Constitutional vs Statutory Body)

📘 **परिभाषा:** संवैधानिक निकाय वह है जिसका उल्लेख सीधे संविधान के मूल पाठ में हो (जैसे संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, CAG) — इसे समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक। सांविधिक निकाय वह है जो संसद द्वारा बनाए गए एक सामान्य कानून (Act) से अस्तित्व में आता है (जैसे NHRC, NCW) — इसे संसद साधारण कानून से बदल अथवा समाप्त भी कर सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** संवैधानिक निकाय संविधान की "मूल किताब" में लिखा है, जबकि सांविधिक निकाय संसद द्वारा बाद में बनाया गया एक "अलग नियम" है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी घर का मुख्य ढाँचा (नींव, दीवारें) बदलना बहुत मुश्किल होता है (संविधान संशोधन जैसा), जबकि घर के अंदर का फर्नीचर आसानी से बदला जा सकता है (सामान्य कानून जैसा) — वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग को समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन चाहिए, परंतु NHRC को संसद एक सामान्य विधेयक पारित कर बदल सकती है।

श्रेणी	प्रमुख उदाहरण
संवैधानिक	निर्वाचन आयोग (324), संघ/राज्य लोक सेवा आयोग (315), वित्त आयोग (280), नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (148), अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग (338, 338A, 338B), महान्यायवादी (76), वस्तु एवं सेवा कर परिषद (279A)
सांविधिक	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (2026)
कार्यकारी / गैर-सांविधिक	नीति आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग

⚠️ भ्रम से बचें

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में संकल्प से बना, पर **2003** के अधिनियम से सांविधिक हुआ; **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** अब भी किसी अपने अधिनियम से नहीं बना (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शक्तियाँ)।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद संवैधानिक है — 101वें संशोधन (2016) से अनुच्छेद 279A।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग **संवैधानिक**, पर राष्ट्रीय महिला आयोग **सांविधिक** — दोनों "राष्ट्रीय आयोग" हैं, पर स्रोत अलग।

तीनों श्रेणियों की तुलना

आधार	संवैधानिक	सांविधिक	कार्यकारी
जन्म	संविधान का अनुच्छेद	संसद/विधानमंडल का क़ानून	सरकार का संकल्प/आदेश
समाप्ति	संविधान संशोधन	क़ानून में संशोधन/निरसन	सरकार का नया आदेश
स्वतंत्रता	सबसे अधिक	क़ानून जितनी दे	सबसे कम
उदाहरण	वित्त आयोग	मानवाधिकार आयोग	नीति आयोग

📊 अर्ध-न्यायिक और विनियामक निकाय — एक अलग श्रेणी

1. **अर्ध-न्यायिक निकाय** — जिनके पास न्यायालय जैसी शक्तियाँ हों: मानवाधिकार आयोग, अधिकरण, उपभोक्ता आयोग।
2. **विनियामक निकाय** — किसी क्षेत्र का नियमन: भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
3. ये सभी किसी न किसी **क़ानून** से बने हैं, इसलिए स्रोत के आधार पर **सांविधिक** हैं।
4. एक ही निकाय एक साथ **सांविधिक** (स्रोत से) और **अर्ध-न्यायिक** (कार्य से) हो सकता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो **1963** में गृह मंत्रालय के संकल्प से बना; इसकी जाँच-शक्तियाँ **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946** से आती हैं।



चित्र 13.26: निकायों का वर्गीकरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

27. अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग

📖 नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का एक प्रतिवेदन (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर में राज्य विधानसभा की **लोक लेखा समिति** की बैठक थी। मेज़ पर **नियंत्रक-महालेखा परीक्षक** का वह प्रतिवेदन रखा था, जिसमें एक सिंचाई परियोजना के अधूरे काम पर करोड़ों रुपये के निष्फल व्यय की ओर इशारा था। समिति के अध्यक्ष — परंपरा के अनुसार विपक्ष के एक विधायक — ने विभाग के सचिव को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया।

एक नए विधायक ने पूछा — "यह लेखा-परीक्षक सरकार का ही अधिकारी है, फिर सरकार की ग़लतियाँ क्यों बताता है?" वरिष्ठ विधायक ने कहा — "क्योंकि अनुच्छेद 148 ने उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी सुरक्षा दी है। वह संसद और विधानमंडल का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है — सरकार का नहीं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** संवैधानिक आयोग और पद लोकतंत्र में जवाबदेही की कड़ियाँ हैं; उनकी स्वतंत्रता संविधान से आती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** नियंत्रक-महालेखा परीक्षक — अनुच्छेद 148-151; वर्तमान के. संजय मूर्ति (21 नवंबर 2024 से)।

आयोग	प्रकार	अनुच्छेद/आधार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	संवैधानिक	अनुच्छेद 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)	संवैधानिक	अनुच्छेद 338A (89वाँ संशोधन 2003 से NCSC से पृथक हुआ)
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)	संवैधानिक	अनुच्छेद 338B (102वाँ संशोधन 2018 से संवैधानिक दर्जा मिला)
नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG)	संवैधानिक	अनुच्छेद 148

निकाय / पद	अनुच्छेद	नियुक्ति	कार्यकाल	हटाना
नियंत्रक-महालेखा परीक्षक	148-151	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
वित्त आयोग	280-281	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति तय करें	अधिनियम 1951 के अनुसार
अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग	338, 338A, 338B	राष्ट्रपति (अधिपत्र से)	नियमों से 3 वर्ष	राष्ट्रपति के नियमों अनुसार
महान्यायवादी	76	राष्ट्रपति	निश्चित नहीं	राष्ट्रपति की इच्छा तक
राज्य का महाधिवक्ता	165	राज्यपाल	निश्चित नहीं	राज्यपाल की इच्छा तक

🔍 आसान परिभाषा: भारित व्यय (Charged Expenditure)

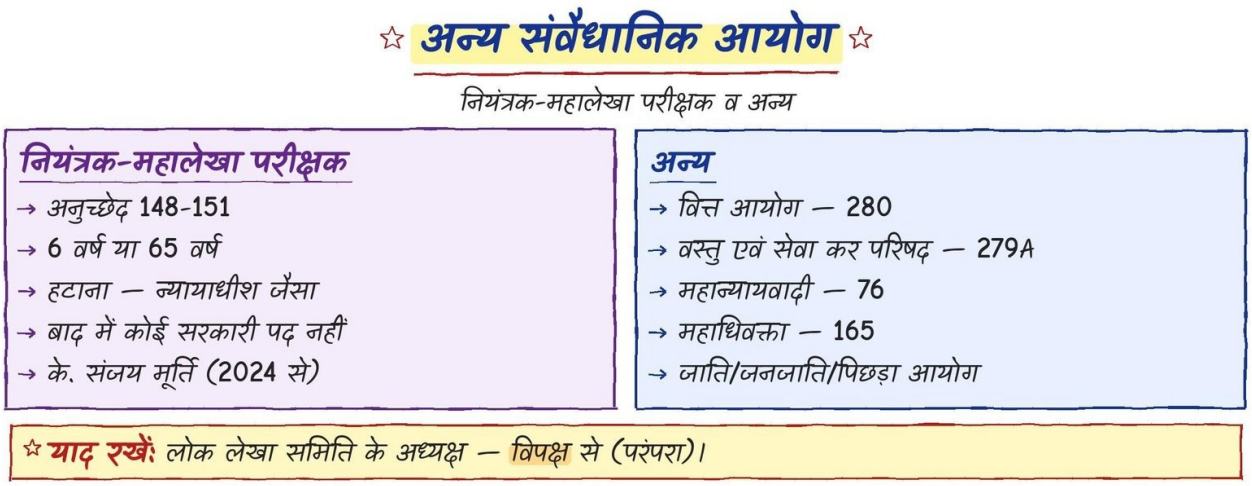
📘 **परिभाषा:** भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित वह व्यय जिस पर संसद या विधानमंडल में चर्चा तो हो सकती है, पर मतदान नहीं होता — जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग के वेतन-भत्ते।

💡 **आसान भाषा में:** वह ख़र्च जिसे सरकार या संसद का बहुमत नाराज़ होकर रोक नहीं सकता। 🏠 **उदाहरण:** यदि सरकार चाहे भी कि लेखा-परीक्षक का कार्यालय पैसों की कमी से कमज़ोर हो जाए, तो भी उसके वेतन-भत्ते मतदान से रोके नहीं जा सकते।

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** संवैधानिक हैं, पर **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** सांविधिक।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक पद छोड़ने के बाद **किसी सरकारी पद** का पात्र नहीं (अनुच्छेद 148(4))।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष **विपक्ष** से होने की परंपरा **1967** से है — यह संवैधानिक नियम नहीं।



चित्र 13.27: अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

28. अधिकरण सुधार, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग 2026 एवं आगे की राह

📖 सोलह अधिकरण, एक आयोग — दिल्ली की एक सुनवाई

कई वर्षों से देश के अधिकरणों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद ख़ाली पड़े थे, और नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को लेकर **मद्रास बार एसोसिएशन** बार-बार सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। **19 नवंबर 2025** को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने **अधिकरण सुधार अधिनियम 2021** के कई प्रावधान रद्द किए और केंद्र को चार माह में एक स्वतंत्र **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग** बनाने का निर्देश दिया।

संसद ने अगस्त 2026 में **अधिकरण सुधार अधिनियम 2026** (2026 का अधिनियम संख्या 17) पारित किया, जो **25 अगस्त 2026** से लागू हुआ और 2021 का अधिनियम निरस्त हुआ। **30 सितंबर 2026** को विधि मंत्रालय ने आयोग के नियम जारी किए। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण समेत **16 अधिकरणों** के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन यही आयोग करेगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** न्यायपालिका और संसद के संवाद से अधिकरणों की स्वतंत्रता के लिए एक नई संस्था बनी — यह संस्थागत सुधार का ताज़ा उदाहरण है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अधिकरण सुधार अधिनियम 2026 — 25 अगस्त 2026 से लागू; राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के नियम 30 सितंबर 2026।

📊 राष्ट्रीय अधिकरण आयोग — एक नज़र (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

1. आधार — **अधिकरण सुधार अधिनियम 2026** की धारा 3; मुख्यालय **नई दिल्ली** — **सांविधिक** निकाय।
2. संरचना — **अध्यक्ष** (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) + **4 सदस्य** (2 न्यायिक, 2 तकनीकी) — न्यायपालिका का बहुमत।
3. नियुक्ति — केंद्र सरकार, पर अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों के लिए **भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श** आवश्यक।
4. कार्य — 16 अधिकरणों के अध्यक्ष-सदस्यों का चयन, उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी, अनुशासनिक मामले, और **राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड** का संचालन।
5. आयोग के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की जाँच — सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की समिति।

चरण	वर्ष	घटना
1	1976	42वाँ संशोधन — अनुच्छेद 323A, 323B
2	1997	एल. चंद्र कुमार — अधिकरण के निर्णय पर उच्च न्यायालय का पुनरावलोकन
3	2010-2021	मद्रास बार एसोसिएशन के मामले — स्वतंत्र आयोग का सुझाव बार-बार
4	2021	अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 — कुछ अधिकरण समाप्त, केंद्र का नियंत्रण
5	19 नवंबर 2025	सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम के प्रावधान रद्द किए
6	25 अगस्त 2026	अधिकरण सुधार अधिनियम 2026 लागू — राष्ट्रीय अधिकरण आयोग
7	30 सितंबर 2026	आयोग के नियम जारी

- **नियुक्ति में पारदर्शिता:** खुला विज्ञापन, स्पष्ट योग्यता और बहु-दलीय चयन समिति — ताकि आयोग "सेवानिवृत्ति के बाद का ठिकाना" न लगें।
- **रिक्तियाँ समय पर भरना:** बाल अधिकार आयोग में दो वर्ष से अध्यक्ष न होना और अल्पसंख्यक आयोग में 2025-26 में लंबी रिक्ति — दोनों ने कामकाज प्रभावित किया।
- **सिफ़ारिशों पर कार्रवाई की बाध्यता:** तय समय में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और संसद/विधानमंडल में अनिवार्य चर्चा।
- **वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता:** अपना कैडर, अपना बजट, और मंत्रालयों पर कम निर्भरता।
- **तकनीक और पहुँच:** ऑनलाइन शिकायत, क्षेत्रीय भाषाओं में सुनवाई, ज़िला स्तर पर शिविर — ताकि बाड़मेर का किसान भी उतनी ही आसानी से शिकायत कर सके जितनी दिल्ली का वकील।

🔍 आसान परिभाषा: संस्थागत स्वायत्तता (Institutional Autonomy)

📘 **परिभाषा:** किसी संवैधानिक या सांविधिक संस्था की वह क्षमता जिसमें वह नियुक्ति, धन, स्टाफ़ और निर्णय के मामलों में कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहकर अपने वैधानिक दायित्व निभा सके, पर क़ानून और संसद के प्रति जवाबदेह भी रहे।

💡 **आसान भाषा में:** संस्था अपने फ़ैसले ख़ुद ले सके, पर हिसाब संसद और जनता को दे। 🏠 **उदाहरण:** यदि किसी आयोग का सचिव, बजट और जाँच-टीम सब मंत्रालय से आएँ, तो वह उसी मंत्रालय के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच कैसे करेगा?

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग **2026** के अधिनियम से बना — यह **सांविधिक** है, संवैधानिक नहीं।

2021 का अधिनियम **पूरा** नहीं, उसके **कई प्रावधान** 2025 में रद्द हुए; फिर 2026 के अधिनियम ने उसे **निरस्त** किया।

आयोग अधिकरणों के **सदस्यों का चयन** करता है — मुक़दमों की सुनवाई अधिकरण ही करते हैं।



चित्र 13.28: अधिकरण सुधार, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग एवं आगे की राह — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📌 अध्याय के प्रमुख शब्द

संघ लोक सेवा आयोग | अनुच्छेद 315-323 | अखिल भारतीय सेवाएँ | NHRC | मानवाधिकार अधिनियम 1993 | NCW | NCPCR | POCSO अधिनियम | नीति आयोग | योजना आयोग | थिंक टैंक | सहकारी संघवाद | संवैधानिक निकाय | सांविधिक निकाय | NCSC-NCST-NCBC

📌 अध्याय का सार

1. संघ लोक सेवा आयोग — संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 315-323; अध्यक्ष+10 सदस्य तक; कार्यकाल 6 वर्ष/65 वर्ष; हटाना — SC जाँच पर अनुच्छेद 317।
2. संघ लोक सेवा आयोग के कार्य (अनुच्छेद 320) — भर्ती परीक्षाएँ, नियुक्ति-नियम सलाह, पदोन्नति-स्थानांतरण सलाह; सलाह बाध्यकारी नहीं।
3. NHRC — सांविधिक निकाय, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; अध्यक्ष + 5 पूर्णकालिक + 7 पदेन सदस्य; कार्यकाल 3 वर्ष/70 वर्ष; सिफारिशें केवल परामर्शी।
4. SHRC — राज्य स्तर पर धारा 21 के तहत गठित, राज्य/समवर्ती सूची तक सीमित।
5. NCW — राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990; अध्यक्ष+5 सदस्य; कार्यकाल 3 वर्ष।
6. NCPCR — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005; अध्यक्ष+6 सदस्य (2 महिलाएँ अनिवार्य); POCSO निगरानी।
7. नीति आयोग — 1 जनवरी 2015, कैबिनेट प्रस्ताव से; न संवैधानिक न सांविधिक; अध्यक्ष PM; शासी परिषद में सभी CM; केवल थिंक-टैंक, वित्त आवंटन शक्ति नहीं।
8. योजना आयोग (Top-Down, वित्त-आवंटन शक्ति) बनाम नीति आयोग (Bottom-Up, सहकारी संघवाद, केवल सुझाव)।
9. वर्गीकरण — संवैधानिक (संघ लोक सेवा आयोग, CAG, NCSC, NCST, NCBC) | सांविधिक (NHRC, NCW, NCPCR) | कार्यकारी (नीति आयोग)।